

CFGS

ADMINISTRACIÓN

Comunicación y atención al cliente

Francisco Javier Ariza Ramírez
Juan Manuel Ariza Ramírez



**Mc
Graw
Hill**
Education

www.mhe.es/cf/administracion

Gestión de conflictos y reclamaciones

En esta unidad

APRENDERÁS A

- Determinar el grado de satisfacción del cliente.
- Distinguir los elementos de una reclamación.
- Informar al cliente sobre sus derechos.
- Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal en la atención de reclamaciones presenciales.
- Valorar la eficacia de la resolución extrajudicial de conflictos de consumo, describiendo el procedimiento que se va a seguir.
- Reconocer la normativa que regula los derechos del consumidor y usuario, y los principales organismos que los protegen.

ESTUDIARÁS

- Exteriorización de la satisfacción del cliente. Actuación empresarial.
- Gestión empresarial de reclamaciones escritas y presenciales.
- Conflicto y negociación comercial. Técnicas de negociación.
- La protección de los derechos del consumidor.

Y SERÁS CAPAZ DE

- Anticiparte a las incidencias a partir de lo que expresa el cliente.
- Diferenciar los tipos de reclamaciones más comunes.
- Describir los documentos propios de una reclamación.
- Resolver una reclamación presencial o escrita.
- Utilizar habilidades de comunicación verbal y no verbal en conflictos de consumo.
- Aplicar la normativa en materia de consumo.



1. Exteriorización de la satisfacción del cliente: actuación empresarial

El proceso comunicativo desarrollado con el cliente no termina una vez que este ha comprado y pagado un determinado bien o servicio. En una empresa orientada al cliente, en la cual lo verdaderamente importante es atender las necesidades de la clientela de la mejor manera posible, es necesario que existan procedimientos mediante los cuales conocer el nivel de satisfacción experimentado por el consumidor durante la experiencia de uso. Y, en caso de no haber alcanzado el nivel de satisfacción deseado, habrá que iniciar un proceso comunicativo que tenga como objetivo revertir en la medida de lo posible tal situación, obteniendo a su vez información válida acerca de las causas de tal incidencia.

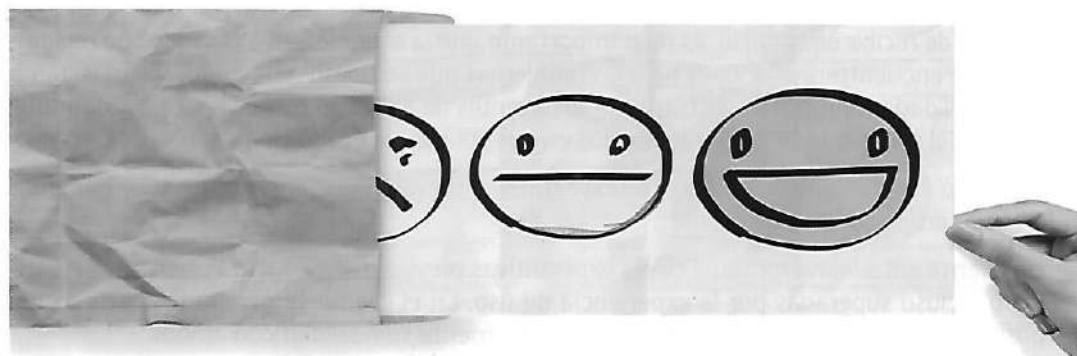


Fig. 7.1. Conocer el grado de satisfacción de los clientes permite a las empresas mejorar sus productos o servicios y evitar incidencias.

1.1. La satisfacción del cliente: factores determinantes

Es muy complejo determinar si un cliente ha quedado o no verdaderamente satisfecho con el bien o servicio recibido, ya que la satisfacción no deja de ser una medida subjetiva y personal basada en la comparación de dos aspectos: las expectativas y la experiencia de uso.

A. Las expectativas

Las expectativas creadas en el consumidor acerca de la utilidad que va a aportarle la experiencia de uso de un determinado bien o servicio influyen en su grado de satisfacción, ya que antes y durante el proceso de compra realiza una proyección mental que espera ver corroborada posteriormente.

En lo referente a las expectativas creadas por una determinada oferta comercial, es necesario indicar lo siguiente:

- Cualquier cliente espera, al menos, satisfacer una serie de necesidades, ya que existe una promesa de satisfacción por parte de la empresa comercializadora. Esta es la razón fundamental de compra, por lo que si una empresa transmite una imagen de producto alejada de la realidad se generará una gran insatisfacción en sus clientes.
- Tanto las recomendaciones positivas de personas cercanas o reconocidas como las propias experiencias previas en el uso del producto influyen decisivamente en las expectativas generadas en el comprador, y pueden dar lugar a unas expectativas previas mayores.
- Al mantener las empresas que compiten en un mismo mercado estándares de calidad similares, cualquier cliente suele esperar de un determinado producto al menos algo similar a lo ofertado por la competencia o a lo recibido de otras empresas similares en compras anteriores.

! IMPORTANTE

Una oferta comercial es calificada como excelente si es capaz de sorprender y superar cualquier tipo de expectativa previa de los clientes.

Cuando la experiencia de uso se ve ampliamente sobrepasada por la realidad, la repercusión en la fidelización de los clientes influye decisivamente en el éxito empresarial.

B. La experiencia de uso

La experiencia de uso disfrutada o sufrida por el cliente con un determinado producto depende asimismo de una serie de factores:

- Las **características y especificaciones técnicas** que un bien o servicio posee influyen directamente en su capacidad para satisfacer las distintas necesidades y requerimientos.
- La **fiabilidad** o ausencia de errores y fallos percibidos durante el disfrute de un determinado bien o servicio contribuyen decisivamente a mejorar la experiencia de uso.
- También es especialmente importante que el producto sea **sencillo** de usar por los diferentes tipos de usuarios a los que va dirigido.
- Contar con **información útil** y clara para un correcto uso del bien o servicio recibido permitirá explotar al máximo el potencial del producto, y se cubrirán mejor los requerimientos y necesidades de sus usuarios.
- En caso de recibir un servicio, es muy importante que la **atención** se desarrolle con rapidez, y que se encuentren soluciones para los problemas que se hayan detectado. Además, tanto la amabilidad y seguridad mostrada por los agentes de atención como la accesibilidad multicanal del servicio también serán tenidos en cuenta para la evaluación del servicio recibido.

De acuerdo con la comparación entre expectativas previas y experiencia de uso, podemos diferenciar distintos tipos de clientes:

- Un **cliente satisfecho** es aquel cuyas expectativas previas del producto se han visto cubiertas o incluso superadas por la experiencia de uso. En el cliente se genera una percepción positiva de la empresa y del producto, y se incrementa su fidelidad con ambos.
- Un **cliente insatisfecho** es aquel que no ha visto colmadas sus expectativas previas a causa de la experiencia de uso del producto. Esto afectará tanto a las futuras decisiones de compra de dicho cliente como a la imagen y reputación de la empresa en el mercado.

1.2. El cliente comunica su grado de satisfacción

Actualmente es extremadamente importante evitar la difusión de opiniones negativas a través de webs, foros y redes sociales, ya que el impacto de dichos medios de comunicación es mucho mayor que el de cualquier otro. Además, cada día hay más clientes potenciales que utilizan estos canales como medio a través del cual informar de sus futuras decisiones de compra.

No deben confundirse una reclamación y una denuncia, ya que en esta última el consumidor no pide nada para sí, sino que simplemente pone en conocimiento de la Administración un hecho que puede suponer un incumplimiento de la normativa vigente.

En este caso, la Administración debe actuar, ya que se encuentra frente a una posible infracción en materia de consumo. Además de ponerse en contacto con la empresa, a fin de informarle sobre el asunto, los servicios de inspección pueden iniciar un expediente sancionador que, en el caso de corroborar la infracción, acarrearía la correspondiente sanción.

La exteriorización del grado de satisfacción alcanzado por parte de un cliente puede tomar diversas formas:

- Si el uso del producto adquirido ha cumplido con sus expectativas y se han visto satisfechas sus necesidades, en el cliente se genera una percepción positiva de la empresa y del producto. Estamos ante un cliente satisfecho que, solo en ocasiones, se dirige a la empresa a través de una felicitación.

Una felicitación es la expresión de la satisfacción del cliente con el servicio recibido.

- Si el uso del producto no satisface las expectativas previamente generadas, el cliente no se encuentra conforme ni con el producto ni con la empresa que se lo sirvió. Ante esta situación, tiene la posibilidad de exteriorizar su descontento utilizando distintas fórmulas de expresión:
 - El cliente se puede dirigir a la propia empresa y comunicarle su mala experiencia con el producto. Dicha situación será una verdadera oportunidad para dar respuestas y soluciones satisfactorias. Así, la empresa podrá convertir a un cliente insatisfecho en un cliente fiel.

A través de una **sugerencia**, el cliente plantea a la empresa posibilidades de mejora en el servicio que ha recibido.



Mediante una **queja**, el cliente manifiesta su disconformidad con el producto que ha recibido o con el servicio que se le ha prestado.



Con una **reclamación**, el cliente, además de manifestar su insatisfacción, solicita ser compensado o indemnizado por el perjuicio que se le ha ocasionado. Suele materializarse de forma escrita a través de una hoja de reclamaciones.



Fig. 7.2. Formas en que puede materializarse la opinión negativa de un cliente sobre un determinado producto.

- Aun no comunicando su insatisfacción a la empresa, el cliente sí que expresa su insatisfacción a las personas de su alrededor. Se calcula que, de cada diez clientes insatisfechos, al menos seis contarán su mala experiencia a diez personas y al menos uno a unas veinte. Esta situación genera una imagen negativa para la empresa y la pérdida de clientes potenciales.
- El cliente descontento acude a una institución pública de consumo y presenta una queja formal.

Sin embargo, de todas las posibles situaciones, la más perjudicial para cualquier empresa viene derivada de una posible falta de exteriorización del nivel de insatisfacción. Además de verse afectadas las futuras decisiones de compra de los clientes actuales y potenciales, cuando simplemente se deja de comprar el producto y no se exterioriza una opinión negativa a través de ningún canal se trunca la posibilidad de mejorar el bien o servicio ofrecido. La empresa no tendrá forma alguna de conocer las razones que motivaron el descontento y, por tanto, no existirá información sobre qué aspectos de la oferta comercial deben ser objeto de mejora.

1.3. Mecanismos de expresión de la satisfacción

Es mucha la información que una empresa puede obtener si escucha realmente las opiniones negativas que puedan surgir de la relación con sus clientes. Los clientes insatisfechos son una fuente de información esencial para cualquier empresa y le facilitan el desarrollo de procesos de mejora continua adecuados. Desgraciadamente, son pocos los clientes que, por iniciativa propia, acuden a la empresa a comunicar su grado de satisfacción.

La actuación del departamento de atención al cliente, en lo concerniente a la gestión de la información proveniente de las sugerencias, quejas y reclamaciones, debe orientarse a facilitar que cualquier cliente tenga a su alcance, de una forma rápida y cómoda, mecanismos para expresar su opinión. La empresa debe fomentar que tanto aquellos clientes que no expresan una opinión como los que se la comunican a su entorno o a instituciones de consumo perciban que lo mejor es dirigirse a la propia empresa, ya que esta es la primera interesada en lograr su plena satisfacción.

Se calcula que uno de cada dos clientes que tras el uso de un producto no se han encontrado plenamente satisfechos suele dirigirse a la empresa para comunicarle su insatisfacción. De ellos, uno de cada nueve logra que su opinión negativa llegue a oídos de la dirección de la empresa, y el resto se queda en los empleados de primera línea. Por tanto, de cada veinte opiniones negativas, diecinueve no son aprovechadas por la empresa para aprender e implementar procesos de mejora.

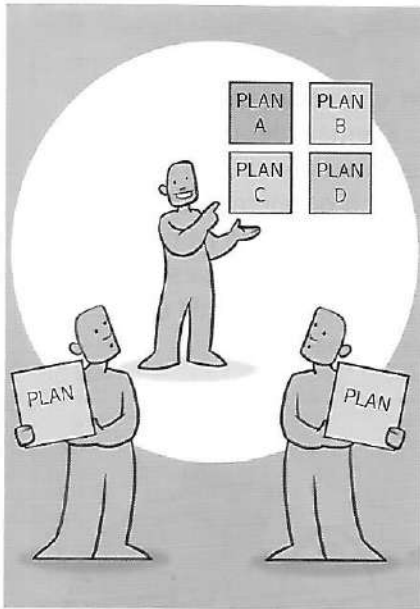


Fig. 7.3. En un proceso de mejora continua, la empresa debe fomentar una actitud proactiva entre sus empleados.

La empresa debe fomentar el desarrollo de una actitud proactiva entre sus empleados. La comunicación con la clientela debe facilitarse a través de mecanismos útiles que sirvan para que los clientes se expresen libremente.

Las empresas suelen recurrir a encuestas de satisfacción para recopilar información relativa al grado de satisfacción de sus clientes. Para ello solicitará a una muestra representativa de su clientela que conteste a una serie de cuestiones. Esto se podrá hacer a través de distintos canales: de forma presencial, por teléfono, vía web, correo electrónico, etc.

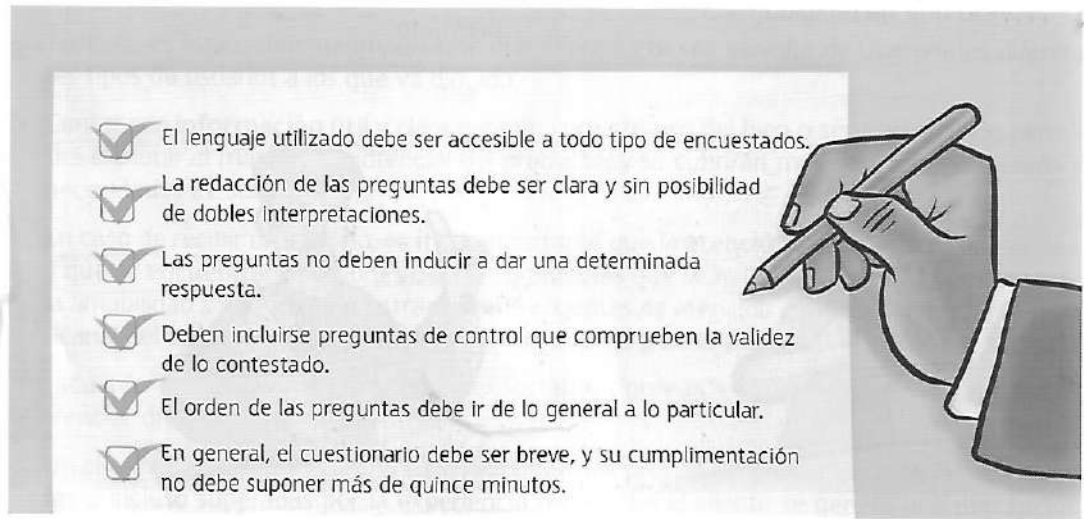


Fig. 7.4. Principios básicos que toda encuesta de satisfacción debe respetar.

A los resultados obtenidos en los cuestionarios se les aplicarán las correspondientes técnicas estadísticas, a fin de extrapolarlos al conjunto de la clientela y tomar decisiones al respecto.

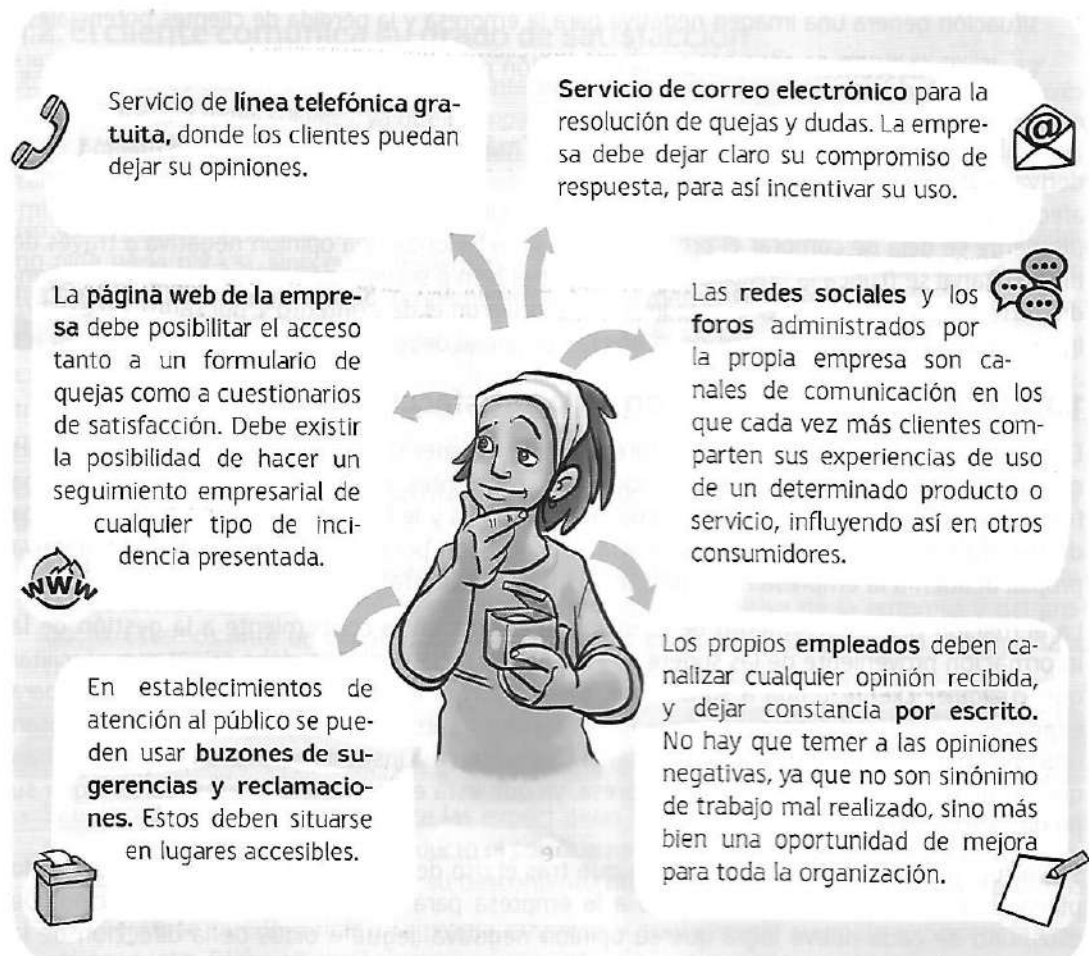


Fig. 7.5. Medios más recomendados para que los clientes de una empresa puedan expresar y canalizar sus opiniones y reclamaciones.

CASO PRÁCTICO 1

Hace un mes vendieron en unos grandes almacenes una partida de tabletas, entre las cuales, debido a un error de fabricación, había 200 unidades cuyas características técnicas no coincidían con las reales. Estas debían tener 2 GB de memoria RAM y en realidad incorporaban solo 1 GB. Cuando esta circunstancia fue detectada, se procedió a retirar de la venta aquellas que presentaron el defecto. Sin embargo, ya se habían vendido 100 unidades, y solo 12 clientes acudieron a reclamar. A estos se les sustituyó por un modelo distinto, de mejores prestaciones al inicial, como compensación por el error cometido.



- a) Analiza el grado de satisfacción de los 100 clientes que compraron las tabletas con el error de fabricación.
- b) ¿Crees que la actuación de la empresa ha sido la correcta? ¿Por qué?

Solución:

- a) De los clientes que adquirieron una de las 100 unidades defectuosas sabemos que solo 12 de ellos no quedaron satisfechos y reclamaron. La empresa reconoció su error y actuó en consecuencia, por lo que, en principio, esos 12 clientes deberían estar satisfechos. De los 88 restantes no sabemos nada. Puede ser que la inclusión o no de 2 GB de memoria RAM no influyera en su satisfacción y que dichos clientes no notaran la diferencia. En ese caso estaríamos ante unos clientes satisfechos. Sin embargo, también puede que no se decidiesen a reclamar, aun estando insatisfechos, lo cual es mucho más preocupante para la empresa.
- b) La empresa actuó adecuadamente con los clientes que reclamaron, pero no con el resto. Debería haber contactado con ellos para comunicarles el error detectado y ofrecerles las mismas condiciones de servicio que había ofertado a los que sí reclamaron.

ACTIVIDADES

1. Diferencia entre una queja, una sugerencia y una reclamación mediante un ejemplo real.
2. ¿Debería estar contenta una empresa que apenas recibiese opiniones de sus clientes? Justifica tu respuesta.
3. Busca en Internet y enumera los cauces establecidos por una empresa real elegida por ti y conocida por todos tus compañeros para recibir la opinión que sus clientes tienen sobre el servicio que reciben.



IMPORTANTE

Cualquier empresa puede adquirir un libro de hojas de reclamaciones cumplimentando en Hacienda el impreso correspondiente y abonando una tasa de dos euros.

El libro se le entregará a la empresa en los servicios de consumo provinciales, una vez entregado el comprobante de haber realizado dicho pago.

2. La reclamación: documentación asociada

Una reclamación es un documento escrito a disposición del cliente a través del cual este puede expresar su insatisfacción con el bien adquirido o con el servicio percibido, y solicitar a la empresa su restitución en las condiciones pactadas inicialmente. Es necesario indicar que, con ella, además de poner de relieve el cliente aquellos aspectos que, en su opinión, deben ser objeto de mejora, reclama una compensación por la pérdida o daño que dicha situación le ha ocasionado. Esto último es lo que diferencia a una queja de una reclamación.

Las reclamaciones se realizan por escrito, y se pueden diferenciar **dos tipos** principales: aquellas que son presentadas por el cliente ante la propia empresa, y esta las gestiona internamente, y las que se presentan directamente ante la Administración, que son gestionadas y resueltas por un cauce distinto al anterior. Estas últimas serán objeto de análisis a continuación, mientras que la gestión de las primeras se estudiará en el apartado siguiente.

2.1. Modelo oficial de hoja de reclamaciones

Aun existiendo empresas que cuentan con un modelo propio de formulario de reclamación de elaboración propia, cada vez es más común adaptarse al modelo de hoja de reclamaciones oficial facilitado por el organismo de consumo con competencias en el territorio, que presenta una estructura similar a la siguiente:

1 Datos identificativos de la empresa o establecimiento que la recibe

En este apartado se debe indicar el NIF y la razón social de la empresa, su domicilio social, así como el del establecimiento donde tuvo lugar la reclamación. También debe indicarse cualquier dato que permita establecer contacto con la empresa, como su dirección postal o apartado de correos, el número de teléfono de atención o de fax, la dirección web o un posible correo electrónico de contacto.

2 Datos identificativos del reclamante

Se hará indicar su nombre y apellidos. En el caso de ser una empresa, se indicará su razón social. También será necesario dejar constancia del documento identificativo (NIF, NIE, número de pasaporte, etc.), el domicilio o dirección postal, así como cualquier otro medio de contacto posible, como su teléfono, fax o correo electrónico. En caso de presentarse reclamación a través de un representante legal (un abogado, por ejemplo), habría que dejar constancia también de sus datos, por lo que sería conveniente que el impreso contemplase dicha circunstancia.

3 Motivo de la reclamación

En este apartado el reclamante debe explicar de forma exhaustiva y ordenada los hechos que han motivado la presentación de la reclamación. Por ello es aconsejable que el espacio disponible para este concepto sea amplio y permita describir los detalles. Es importante que en dicho apartado se cite la fecha en que los hechos reclamados ocurrieron y el bien o servicio objeto de reclamación, identificándolo mediante su número de serie, póliza, recibo o factura. En caso necesario, se adjuntará copia de cualquier otra documentación acreditativa de los hechos citados en la argumentación.

4 Solicitud

En este apartado el reclamante detallará qué solicita a la empresa reclamada como compensación por los daños que ha sufrido. Normalmente, en dicho apartado se suele solicitar la devolución del artículo, su reparación o la posibilidad de ejercer la garantía correspondiente.



1 Empresa:

Razón social
CIF
Domicilio
Municipio
Nacionalidad

2 Reclamante:

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Municipio:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

3 Motivo de la reclamación

.....
.....
.....

4 Solicitud

.....
.....
.....

5 Otros datos

.....
.....
.....

6. Firma

Consumidor, reclamante

Es necesario indicar que tanto el reclamante como la empresa receptora de la reclamación tienen la obligación de firmar la hoja de reclamaciones. Aunque la empresa no esté de acuerdo con lo expuesto en la hoja, firmarla solo tendrá efectos de acuse de recibo, sin suponer en ningún caso la aceptación de la versión de los hechos expuesta por el reclamante.

Todos los modelos de hojas de reclamaciones deben redactarse al menos en castellano e inglés. Además, la comunidad autónoma podrá incluir tanto otro idioma que sea oficial en ella como cualquier otro que estime necesario para facilitar el acceso al documento por cualquier consumidor nacional o extranjero.

2.2. Presentación de una reclamación ante la Administración

Para la presentación de una reclamación ante una Administración, el cliente tiene a su disposición múltiples alternativas:

- Se puede iniciar la tramitación de una hoja de reclamaciones **en el propio establecimiento** en el que se han producido los hechos. El encargado del establecimiento está obligado por ley a recogerla. Una vez que el reclamante haya rellenado la hoja de reclamaciones, el encargado del establecimiento deberá reflejar los datos de este en el apartado reservado para ello. De las tres hojas autocopiativas que componen la hoja de reclamaciones, el establecimiento se quedará con la que le corresponda y el reclamante con la suya y con la de la Administración, a fin de presentarla en las oficinas del organismo correspondiente.

- En determinadas comunidades autónomas existe la posibilidad de dirigirse personalmente a la **oficina municipal de información al consumidor del municipio** o a la **dirección general de consumo de la comunidad autónoma** y presentar allí la hoja de reclamaciones, en vez de hacerlo previamente en el establecimiento objeto de la reclamación. La hoja podrá acompañarse de cualquier documentación que justifique los hechos expuestos. Tras esto, la Administración comenzará con la tramitación, e informará al establecimiento de ella, a fin de que realice las alegaciones que estime convenientes. También se puede hacer llegar la hoja de reclamaciones a cualquiera de los organismos con competencias en materia de consumo mediante correo ordinario o mediante su presentación en el registro tradicional o telemático de cualquier Administración pública. Otra posibilidad es presentar de forma telemática la hoja de reclamaciones. Para ello es necesario que el reclamante cuente con un DNI electrónico o firma digital, para poder firmar el documento presentado.

- Por último, existe la posibilidad de canalizar la hoja de reclamaciones a través de una **asociación de consumidores y usuarios**, que se encargará de tramitarla, en representación del interesado, en los organismos que legalmente corresponda.

5 Otros datos

Todo modelo de reclamación debe contener un espacio final en el que indicar lugar y fecha de presentación, así como para la firma del documento por ambas partes. Hay modelos institucionales que dejan espacio para que el reclamado refleje la recepción de la reclamación, así como para manifestar cuantas alegaciones estime oportunas.

! IMPORTANTE

La **protección** de los intereses de **los consumidores y los usuarios** viene recogida en el **artículo 51.1** de la **Constitución** española, en el que se indica que «los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». La norma estatal básica que desarrolla dicho mandato constitucional es la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. No obstante, es necesario indicar que también las distintas comunidades autónomas han establecido legislaciones, en virtud de sus competencias asumidas. Esto obliga a que las distintas Administraciones Públicas desarrollen una especial política de cooperación y coordinación en dicha materia.

AMACIONES
TS SHEET

Código postal
Provincia
Teléfono
Código postal
Provincia
Pasaporte
Teléfono

Firma y sello del reclamado

! IMPORTANTE

Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones oficiales recibidas en el plazo más breve posible, y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde su presentación.

? ¿SABÍAS QUE...?

Según FACUA, los tres sectores que más reclamaciones generan en España son los bancos, las compañías de telecomunicaciones y las compañías eléctricas.

Los principales motivos de dichas reclamaciones son la aplicación de las llamadas cláusulas suelo en las hipotecas, las penalizaciones abusivas en los incumplimientos de los compromisos de permanencia en las líneas móviles, y las campañas publicitarias engañosas en los servicios de suministro de luz y gas.

2.3. Consejos para utilizar adecuadamente la hoja de reclamaciones

Cuando un consumidor o usuario se plantea la posibilidad de presentar una hoja de reclamaciones con la cual hacer valer sus derechos es necesario tener en cuenta una serie de consejos:

- **Nunca aceptar un no por respuesta al pedir una hoja de reclamaciones**, ya que cualquier persona física o sociedad que actúe como titular de un establecimiento en el que se comercialicen bienes, servicios u organicen espectáculos públicos o actividades recreativas está obligada a poner a disposición de cualquier cliente una hoja de reclamación en caso de que este lo solicite. Incluso se debe publicitar la posibilidad de reclamar de forma clara y a la vista del público. En caso de no disponer de hojas de reclamaciones o negarse a entregarlas ante la solicitud de un cliente, se estará incumpliendo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo cual conllevará la correspondiente sanción.
- Antes de utilizar la hoja de reclamaciones es aconsejable **intentar solucionar el problema de forma amistosa** con el encargado o máximo responsable del establecimiento. En las grandes empresas, acudir al departamento de atención al cliente suele ser el mecanismo más útil.
- Se aconseja **cumplimentar la hoja de reclamaciones en el propio establecimiento**, con letra legible y utilizando mayúsculas. El lenguaje que se use debe ser claro y sencillo, y se debe hacer mención a cualquier tipo de documento escrito o imagen que sirva de prueba.
- Es muy importante indicar la fecha y la hora en la que sucedieron los hechos. Esto será muy importante para posteriormente comprobar la veracidad de todo lo expuesto en la reclamación.
- Para que la reclamación sea tramitada adecuadamente es necesario que no quede ningún campo en blanco. La falta de algún dato personal del reclamante, por ejemplo, podrá derivar en una inadecuada gestión de la misma.
- Se aconseja que el reclamante señale la **casilla de mediación y arbitraje**, por la cual se acoge a dichos sistemas gratuitos de resolución extrajudicial de conflictos. Aun en el caso de no estar la empresa reclamada adherida al sistema arbitral de consumo, siempre existe la opción de que acepte el arbitraje propuesto una vez recibida la notificación de la junta arbitral de consumo correspondiente.
- La **compensación** solicitada mediante la hoja de reclamaciones debe ser proporcional al daño sufrido por el reclamante.
- Las tres hojas autocopiativas que forman la hoja de reclamaciones deberán entregarse de forma adecuada. La copia blanca deberá presentarse ante la autoridad de consumo competente, la copia verde deberá quedar en poder del reclamante y la copia rosa en manos del establecimiento objeto de reclamación.
- Si la empresa está adherida al **sistema de hojas electrónicas de quejas y reclamaciones** podrá presentarse la reclamación de manera telemática. Para ello será necesario contar con un certificado electrónico o una firma electrónica incorporada al NIF.
- Se recomienda que cualquier comunicación posterior entre el cliente y el vendedor se realice usando mecanismos que dejen constancia de su envío, como el burofax o el telegrama, ya que estos son una prueba de que el empresario ha recibido la comunicación.





Marcos Macías trabaja como contable en un negocio familiar dedicado a la venta de automóviles de segunda mano. Su principal función en ella es la de tramitar ante tráfico las altas y bajas de los vehículos adquiridos y vendidos, y no atiende casi nunca al público presente en las instalaciones.



Hace algunos días, cuando Marcos salía de las instalaciones de la empresa, un cliente le preguntó por el precio de un coche. Como no veía cerca a ningún comercial y tenía prisa, Marcos le contestó que 3.500 € en efectivo. Sin embargo, el jefe comercial había modificado el precio esa misma mañana. Para compensar el coste de una nueva promoción por la que el mantenimiento

de cualquier vehículo adquirido durante dicho mes se desarrollaría de forma gratuita durante los dos años siguientes a la compra, se había decidido incrementar los precios de todos los coches en 300 €.

Al día siguiente, el cliente acudió con los 3.500 € en efectivo y con la intención de adquirirlo. Cuando le informaron del nuevo precio del coche, se enfadó y, sin siquiera plantearse reservarlo, solicitó una hoja de reclamaciones al comercial que le atendía.

a) ¿La empresa de Marcos tiene la obligación de facilitarle al cliente la hoja de reclamaciones, aunque ni siquiera haya comprado el coche?

b) Si la empresa no dispusiera de hoja de reclamaciones en ese momento, ¿qué sucedería?

Solución:

a) La empresa está obligada a entregar al consumidor que lo solicite una hoja de reclamaciones, aunque no haya tenido una relación comercial con él, es decir, con independencia de que se haya prestado el servicio o se haya adquirido el bien. En este caso, el cliente puede solicitar una hoja, cumplimentarla y presentarla en el establecimiento o a través de cualquiera de los cauces oficiales establecidos.

b) Si la empresa no tiene hojas de reclamaciones o no quiere facilitárselas al cliente, este podría llamar a la policía local de la localidad o a la guardia civil y presentar la correspondiente denuncia. Con ella podría acudir a los servicios de consumo correspondientes. Adicionalmente, a la empresa se le impondría una sanción económica cuya cuantía dependería de la normativa de su comunidad autónoma.

ACTIVIDADES

- ¿Está obligado el encargado de un establecimiento que recibe una reclamación a firmarla, aunque no esté de acuerdo con el motivo de esta?
- ¿Cuál es el plazo que tiene un establecimiento para contestar a una hoja de reclamaciones que le han presentado?
- Elabora un esquema en el que se indiquen las distintas alternativas existentes para presentar una reclamación.
- El pasado día 10 de enero, Alberto acudió a un centro comercial a devolver un jersey que le habían regalado durante las pasadas fiestas navideñas. Con el tique de compra en la mano, acudió al estand de atención al cliente del establecimiento con la intención de solicitar el importe en efectivo de su compra. Sin embargo, el importe que se le entregó fue el del precio del jersey en periodo de rebajas, y no el importe por el que fue comprado. Busca en Internet el modelo de hoja de reclamación oficial aplicable en tu comunidad autónoma

y refleja en ella la situación anteriormente descrita. Los datos no expuestos en el enunciado pueden ser libremente incorporados por ti.

- Con el formulario oficial buscado para la actividad anterior, rellena otra reclamación. En este caso, solicitas al establecimiento donde compraste un teléfono móvil que te lo repare sin coste alguno. La recepción de señal del dispositivo es deficiente y hace solo tres meses que lo adquiriste, por lo que se encuentra en garantía. En principio, el establecimiento quiere cobrarte por la reparación 90 €. Para justificar esos datos, presentas fotocopia del tique de compra del teléfono y el presupuesto de la reparación.
- Busca en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los distintos tipos de sanciones que se pueden derivar de no poner a disposición de un cliente la correspondiente hoja de reclamaciones en caso de que este la solicite.

3. Gestión empresarial de reclamaciones escritas

Cualquier queja o reclamación interna a la empresa implica un trabajo administrativo de gestión adicional al resto de actuaciones comerciales. Mediante ellas se buscará solucionar cualquier tipo de carencia detectada en el servicio prestado, comparándolo con los requerimientos y expectativas de los clientes. Todo ello tendrá como fin último revertir, en la medida de lo posible, el nivel de insatisfacción detectado en el cliente.

El procedimiento más recomendable para gestionar adecuadamente una reclamación es la norma internacional ISO 10002:2004. Dicha norma proporciona una orientación apropiada para el diseño e implementación de un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente para todo tipo de actividades, incluyendo el comercio electrónico. Está destinada a beneficiar tanto a la organización como a los clientes y los reclamantes.

3.1. Principios básicos para la gestión de quejas y reclamaciones

La norma ISO 10002:2004 establece una serie de principios básicos para gestionar cualquier queja o reclamación. Estos principios deben adaptarse a la realidad propia de cada empresa, y se constituyen en pilares básicos para cualquier servicio de atención al cliente de calidad. Dicha norma internacional establece como principios básicos:

- **Visibilidad.** La información sobre cómo y dónde reclamar debe ser conocida por los clientes, el personal de la empresa y cualquier otra persona interesada en el proceso de reclamación.
- **Accesibilidad.** El proceso de tratamiento de las quejas debería ser fácilmente accesible para todos los reclamantes. Especialmente habría que cuidar estos aspectos:
 - Hacer disponible y pública la información relativa a la realización y resolución de las quejas y reclamaciones.
 - Facilitar la comprensión y utilización del procedimiento de reclamación, el cual debe presentarse en un lenguaje sencillo.
 - Facilitar el acceso a la información en todos los idiomas en que los productos hayan sido ofrecidos o proporcionados.
 - Disponer de medios alternativos que garanticen el acceso a personas con discapacidad o de edad avanzada.
- **Respuesta diligente.** La recepción de cada queja debe ser informada al reclamante de forma inmediata y tratada con la mayor prontitud posible, en función de su urgencia. Además, el tratamiento dispensado a los reclamantes debe ser cortés, informando oportunamente del progreso de la reclamación a través de un procedimiento previamente establecido y conocido por todas las partes implicadas.
- **Objetividad.** Es conveniente que cada queja sea tratada de manera equitativa, objetiva e imparcial a través del proceso de tratamiento de las quejas.
- **Gratuidad.** El acceso al proceso de tratamiento de las quejas no debería suponer ningún coste para el reclamante.
- **Confidencialidad.** Solo se debe utilizar la información personal del reclamante cuando sea necesaria para el tratamiento de la queja dentro de la empresa, y no debe divulgarse sin el consentimiento expreso del cliente o reclamante.
- **Enfoque al cliente.** La organización debe ser receptiva a la retroalimentación a través de la gestión de quejas, demostrando así el compromiso para su resolución. Su interés deberá ser resolver la incidencia, y está especialmente prohibido utilizar este servicio para la difusión de comunicaciones comerciales de cualquier tipo.
- **Responsabilidad.** La empresa debe establecer claramente quién es responsable de responder a una determinada queja, así como el encargado de informar al cliente sobre su resolución.
- **Mejora continua.** La mejora continua del proceso de tratamiento de quejas y reclamaciones debe ser un objetivo permanente de toda la organización.

! IMPORTANTE

En los últimos años, muchas empresas han implantado, en sus sistemas de gestión, *software* específico para el tratamiento y gestión de las reclamaciones recibidas.

Mediante estos sistemas informatizados se consigue dar respuestas rápidas a los clientes, y gestionar adecuadamente la información.

No obstante, es necesario indicar que la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios obliga a que las empresas garanticen una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.

3.2. Procedimiento para tratar quejas y reclamaciones

En una empresa verdaderamente interesada por satisfacer a sus clientes se debe hacer un tratamiento sistemático y coherente de las reclamaciones recibidas. La norma internacional ISO 10002:2004 puede ser utilizada como una guía de actuaciones válida para su tratamiento. En ella se establecen los siguientes pasos para el tratamiento de quejas y reclamaciones:

1. Fase de información. Todo lo relacionado con el tratamiento de las quejas debe ser accesible para el cliente, reclamante o interesado, a través de folletos, circulares informativas o información en soporte electrónico. Dicha información debe facilitarse en un lenguaje sencillo y de tal manera que no existan reclamantes en desventaja.

2. Recepción de la reclamación. Una vez recibida, se deberá proceder su registro con la información de apoyo necesaria y estableciendo un código único de identificación. El registro inicial debe identificar la posible solución solicitada por el reclamante, así como cualquier otra información necesaria para el desarrollo de un tratamiento eficaz. Un modelo válido para tal registro podría ser el siguiente:

1. Datos del reclamante

Nombre/organización _____
 Dirección _____
 Código postal, ciudad _____
 País _____
 Número de teléfono _____
 Número de fax _____
 Correo electrónico _____
 Datos de la persona que actúa en representación del reclamante (si es aplicable) _____
 Persona a la que contactar (si es diferente del reclamante) _____

2. Descripción del producto

Número de referencia del producto o pedido (si lo conoce) _____
 Descripción _____

3. Problema encontrado

Fecha de ocurrencia _____
 Descripción _____

4. ¿Solicita una solución?

Sí ☐ No ☐

5. Fecha, firma

Fecha _____ Firma _____

6. Adjuntos

Lista de documentos que se adjuntan _____

Fig. 7.6. Formulario para el registro inicial de una reclamación.

3. Seguimiento. La reclamación debería ser seguida a largo de todo el proceso, desde la recepción inicial hasta que el reclamante quede satisfecho o la decisión final haya sido tomada. El reclamante debería tener disponible en todo momento información actualizada sobre el estado de la reclamación, al menos hasta el cumplimiento de los plazos establecidos para su gestión.

4. Entrega del acuse de recibo. La recepción de la reclamación en la empresa debe ser notificada inmediatamente al reclamante, a fin de que este tenga constancia de ello, y debe informar sobre los plazos de resolución aplicables. Para ello se pueden utilizar distintos canales de comunicación: telefónicamente, por correo postal o mediante correo electrónico.

? ¿SABÍAS QUE...?

La actual regulación en materia de defensa de consumidores y usuarios establece que, en caso de poner el empresario a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él, su uso no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas.

No obstante, según FACUA, en 2013 el 92,9% de las compañías aéreas que operan en España, el 80% de las empresas energéticas y el 57,1% de las empresas de telecomunicaciones usa números de tarificación especial y no gratuitos (teléfonos 901 o 902) para prestar el servicio telefónico de información y atención comercial.

? ¿SABÍAS QUE...?

La **Organización Internacional de Normalización o ISO** es un organismo surgido tras la Segunda Guerra Mundial, dedicado a promover la estandarización de la normativa aplicable tanto en la fabricación y comercialización de productos como en la seguridad de la actividad empresarial a nivel internacional.

Las normas desarrolladas por la ISO son de **aplicación voluntaria**, ya que es un organismo **no gubernamental** que no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. No obstante, actualmente han sido internacionalmente aceptadas como estándares válidos para muchos aspectos empresariales.



5. Evaluación inicial de la reclamación. Después de recibida, cada reclamación debería evaluarse en términos de severidad, implicaciones de seguridad, complejidad, impacto, necesidad y posibilidad de una acción inmediata.

6. Investigación de los motivos de la reclamación. Deben hacerse todos los esfuerzos para investigar las circunstancias que han motivado la reclamación, así como toda la información que la rodea. El nivel de investigación debería ser proporcionado a la seriedad, frecuencia y severidad de la reclamación.

7. Resolución de la reclamación. Siguiendo una apropiada investigación, la organización debería ofrecer una respuesta, corrigiendo el problema y evitando que vuelva a ocurrir en un futuro, en la medida de lo posible. Si la reclamación no puede resolverse inmediatamente, debería tratarse de manera que se alcance una solución eficaz cuanto antes.

8. Comunicación de la resolución de la reclamación al reclamante. La decisión que la empresa tome respecto a la reclamación recibida debe comunicarse al cliente, tan pronto como sea posible, mediante el medio de contacto utilizado previamente por este.

9. Cierre de la incidencia. Si el reclamante acepta la resolución propuesta, esta se debería realizar y registrar tan pronto como sea posible. Por el contrario, si existe rechazo ante la solución propuesta, la incidencia debería permanecer abierta, registrándose asimismo la respuesta negativa del cliente. La organización debería realizar el seguimiento del progreso de la reclamación hasta que se hayan agotado todas las alternativas para recurrir o el reclamante quede satisfecho. Por último, el cliente debe ser informado en todo momento de las alternativas disponibles para recurrir, tanto internas como externas a la propia empresa.

Un proceso de **tratamiento de reclamaciones** debe adaptarse permanentemente a los requerimientos de los clientes. Es necesario mantener y mejorar el tratamiento de las reclamaciones, poniendo en marcha diferentes actuaciones:

- Las reclamaciones deben ser **clasificadas y analizadas** para identificar problemas y tendencias sistemáticas, recurrentes y de incidencia puntual, ayudando a eliminar las causas fundamentales que las producen.
- Debe determinarse con una cierta periodicidad el **nivel de satisfacción** de los reclamantes con el proceso de tratamiento de las reclamaciones.
- Se debe realizar un **seguimiento continuo** del proceso de tratamiento de las reclamaciones y de los recursos implicados, tanto materiales como personales. El desempeño del proceso de tratamiento de reclamaciones debe medirse según criterios predeterminados.
- La empresa debe realizar con regularidad **auditorías** con las que evaluar el proceso de tratamiento de las reclamaciones. Dichas auditorías pueden ser parte de otra auditoría que abarque el sistema de gestión de la calidad.
- La **alta dirección** de la organización debe revisar con regularidad el proceso de tratamiento de las reclamaciones, asegurando su continua adaptación, adecuación, eficacia y eficiencia.

3.3. Beneficios de una gestión adecuada de las reclamaciones

El desarrollo de un proceso de gestión de reclamaciones de calidad no debe ser entendido en ningún momento como una carga o un coste añadido. Más bien podemos asegurar que una gestión adecuada de las reclamaciones de los clientes es rentable para cualquier empresa, e implica una serie de beneficios directos, ya que:

- Dota al cliente de un procedimiento abierto y sencillo de diálogo con la empresa. La imagen negativa que el cliente pueda tener se ve de alguna forma mitigada por un tratamiento adecuado de su reclamación.
- Permite a la empresa responder a las reclamaciones de forma fiable, coherente y sistemática, buscando en todo momento la satisfacción del reclamante. La resolución de una reclamación no puede depender en ningún caso de la interpretación que un agente en particular haga de la situación.

- Permite a la empresa identificar tendencias, eliminar las causas de las reclamaciones y mejorar sus actuaciones. Las quejas y reclamaciones son una fuente continua de información para la implantación de procesos de mejora.
- Fomenta la implantación del enfoque al cliente en la empresa. Una empresa que gestiona adecuadamente sus reclamaciones mira continuamente a sus clientes y está atenta a sus necesidades y requerimientos.

En definitiva, un adecuado sistema de gestión de reclamaciones permite mejorar la oferta comercial que la empresa hace en el mercado. Esto, a su vez, consigue desarrollar un impacto positivo en la imagen que tiene en el mercado y en su competitividad. Todo lo anterior incrementa tanto la satisfacción y fidelidad de la clientela actual como las posibilidades de transformar a la clientela potencial en real.

CASO PRÁCTICO 3

Carmen Martínez trabaja como administrativa para una compañía de transportes de mercancías. Hace más de tres meses uno de los camiones de la empresa sufrió un accidente y todavía no han recibido información alguna acerca de cuándo llevar a reparar el vehículo al taller indicado por la compañía de seguros.

Hace un par de días su jefe le encargó llamar a la compañía de seguros para poner una reclamación, ya que él mismo ha llamado en más de una ocasión para intentar agilizar el asunto y no ha servido de nada. Solo le comentan que están en ello, pero que no saben cuándo podrán ir a recoger el vehículo.

Además de no ser gratuita, la llamada realizada por Carmen es contestada en un primer momento por un servicio informatizado que, tras una serie de preguntas, le pasa con un operador. Este le indica que al departamento al cual han remitido su llamada es el de atención en carretera, y que desde allí no pueden gestionar ningún tipo de reclamación. Tras pedirle Carmen que le pasen con

el departamento adecuado y esperar unos cinco minutos más, el operador no sabe redirigir la llamada y esta se corta.

a) ¿Qué principios de la gestión de reclamaciones no se han cumplido?

b) ¿Qué efectos tiene esta situación para la compañía de seguros?

Solución:

a) Los principios incumplidos en dicha conversación son los siguientes: accesibilidad, respuesta diligente, gratuidad, enfoque al cliente y mejora continua.

b) Dicha empresa, a causa de la actuación de su servicio de atención al cliente, perjudica la percepción que su clientela tiene de sus seguros, y se ve dañada su imagen. La satisfacción del cliente es nula y, en cuanto pueda, es probable que cambie de compañía aseguradora.

ACTIVIDADES

10. ¿Qué diferencia hay entre la visibilidad y la accesibilidad de un procedimiento de reclamación? Pon ejemplos de ambos principios.

11. ¿Qué principios para la gestión de reclamaciones se incumplen en las siguientes situaciones?

a) La empresa tarda tres meses en responder a una reclamación.

b) El servicio telefónico para reclamaciones es de pago.

c) En atención al cliente no te dan información sobre el estado de una reclamación.

d) Un dependiente no sabe cómo actuar cuando le piden una hoja de reclamaciones.

e) En una empresa no se sabe quién se encarga de dar solución a las reclamaciones recibidas.

12. Analiza los pasos que debería seguir la empresa para resolver adecuadamente una hoja de reclamaciones presentada

por un cliente. En ella se expresa su descontento con una campaña publicitaria de la empresa, ya que los precios de venta son, en su opinión, engañosos.

13. Explica la relación existente entre la forma de gestionar una reclamación, la calidad del servicio, la imagen de la empresa y la fidelización de la clientela.

14. Aplica los principios básicos de gestión de anomalías al caso de un cliente que quiere presentar una reclamación a una compañía de gas a causa de una facturación errónea en sus servicios.

15. ¿Qué pasos debería seguir la compañía de gas si desea realizar una adecuada gestión de la reclamación que el cliente de la actividad anterior le ha presentado?

16. Busca información sobre las técnicas más utilizadas para recoger información relativa al nivel de satisfacción con el proceso utilizado en la empresa para gestionar adecuadamente las reclamaciones recibidas.

Empatía. Participación afectiva de una persona en la realidad vivida por otra. Cuando el gestor de una reclamación es capaz de ponerse en el lugar del reclamante, entendiendo su postura y sus sentimientos, será capaz de entenderla mejor y responder más adecuadamente a sus requerimientos.

4. Gestión de reclamaciones presenciales

Además de realizar un correcto tratamiento de la recepción y gestión de reclamaciones escritas, todo buen profesional de la atención al cliente debe ser capaz de gestionar adecuadamente las quejas y reclamaciones recibidas de forma presencial. En este tipo de situaciones, además de ser aplicable todo lo ya comentado en relación con las reclamaciones escritas, es necesario cuidar el tratamiento que se dispensa al cliente, ya que, al recibir una atención adecuada, este puede modificar la percepción negativa que se había forjado de la empresa y del servicio prestado por ella.

4.1. Gestión de las reclamaciones presenciales

Para realizar un tratamiento adecuado de una reclamación presencial es necesario que la persona encargada de la gestión, además de conocer el procedimiento que se debe seguir, sea capaz de desarrollar un proceso de atención de calidad, en el que la empatía, la asertividad o la capacidad de escucha deben estar siempre presentes. Adicionalmente, debe ser capaz de controlar sus propios impulsos y de hacer autocritica de la actuación desarrollada, desdramatizando los planteamientos de los clientes mediante respuestas eficaces a los problemas planteados por ellos.

El procedimiento que se ha de seguir ante un cliente que se presenta en las instalaciones de la empresa con el fin de comunicar una reclamación determinada podría ser similar al que se presenta a continuación:

- Cuando un cliente insatisfecho se presenta en las instalaciones de una empresa y se queja del bien o servicio que ha recibido, suele hacerlo con planteamientos extremos y exagerados, ya que se ha sentido defraudado con la experiencia de uso percibida. En este momento el gestor le solicitará que le acompañe a un apartado o reservado, alejado del resto de los clientes, a fin de continuar la conversación en un ambiente más cómodo y tranquilo. El gestor deberá buscar:
 - Una pausa en la presentación de los argumentos por parte del reclamante, lo cual será muy útil para organizar los planteamientos con los que defenderá la postura de la empresa.
 - Evitar que las razones del enfado del cliente se divulguen entre el resto de clientes que se encuentran en el establecimiento.
- A continuación se solicitará al reclamante que exponga tranquilamente las razones de su enfado. De esta forma se buscará aclarar la secuencia de los hechos ocurridos. Para ello será esencial realizar cuantas preguntas se estimen convenientes, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que no hayan sido explicados con suficiente claridad. Así se conseguirá que el cliente se desahogue y tome cierta perspectiva sobre lo sucedido. En este instante será sumamente importante:
 - Evitar entrar en discusiones innecesarias. El principal objetivo del gestor será establecer puentes de comunicación fluidos con el reclamante y no defender la actuación empresarial a toda costa. El cliente debe percibir que el gestor se encuentra a su lado, buscando una solución a sus problemas y no frente a él.
 - Que el cliente perciba que desde la empresa se le escucha y atiende. Por ello se debe evitar, en la medida de lo posible, interrumpirlo cuando habla.
 - Cuidar qué se dice, tanto con las palabras como con nuestro lenguaje no verbal, ya que se puede transmitir preocupación con lo sucedido e interés por encontrar una solución al problema planteado.
 - Una vez que el cliente ha terminado de expresarse y se encuentra más tranquilo, mostrando ya una cierta predisposición a escuchar, el gestor debe resumir con sus propias palabras sus argumentos. En dicho resumen se intentará mitigar la importancia de lo sucedido, estableciendo una comunicación fluida en la que el cliente se sentirá escuchado y entendido.
 - Puede ser que el reclamante necesite ayuda para localizar las razones que motivan su insatisfacción, ya que, en ocasiones, necesita diferenciar entre los motivos que describe al reclamar y las razones que realmente han motivado su insatisfacción.

! IMPORTANTE

Una de las principales barreras para lograr una comunicación fluida con el cliente es no saber escuchar. Una buena comunicación exige desarrollar una escucha activa, basada en un proceso comunicativo en el cual el centro es el mensaje comunicado por el cliente. Si, mientras este habla, el gestor está pensando qué le va a responder, realmente no lo está escuchando.

La escucha activa se materializa en el desarrollo de distintas técnicas. Una de las más utilizadas es repetir con nuestras propias palabras lo que el interlocutor ha expresado anteriormente, asegurando así que se ha entendido su mensaje.



- Una vez aclarados los motivos de la insatisfacción del reclamante, se deberán poner en marcha cuantas acciones se estimen necesarias para atender a sus requerimientos. Para ello se deberán tener en cuenta distintos aspectos:
 - Es bueno jerarquizar en orden de importancia los distintos motivos de insatisfacción detectados, centrando los esfuerzos empresariales en aquello que es más importante para el cliente.
 - Se debe mantener en todo momento una actitud positiva y un trato considerado hacia el cliente, y dirigirse a él por su nombre.
 - Se debe pedir disculpas en caso de que el cliente tenga razón, solo una vez y de forma muy clara. No se debe justificar el fallo, sino reconocerlo humildemente. La disculpa debe concluir con frases positivas y utilizando un tono amable.
 - No se debe prometer nada que no se tenga seguridad de poder cumplir.
 - Toda reclamación no tiene por qué ser resuelta inmediatamente. Se puede tomar nota e indicarle al cliente cuándo recibirá una respuesta.
 - No se debe obviar que en ocasiones el cliente también puede equivocarse en sus planteamientos, haber entendido mal las promesas empresariales o haberse creado expectativas irreales del bien o servicio que adquiría. Si es así, debemos darle las explicaciones convenientes con paciencia, utilizando en la medida de lo posible datos objetivos y contrastables.
- Tras comunicar al reclamante la propuesta de solución a su reclamación, es necesario hacer un seguimiento. Al cliente se le debe pedir que, en caso de no desaparecer los motivos de su insatisfacción mediante las acciones propuestas, no dude en volver a ponerse en contacto con la empresa. Esta pondrá todos los medios para comprobar que la solución propuesta ha resuelto realmente la queja planteada. Solo así se podrá asegurar que el cliente ha quedado satisfecho con el servicio prestado.

ABC VOCABULARIO

Asertividad. Cualidad de una persona que, con su comportamiento, no agrede ni se somete a la voluntad de otros, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Permite comunicar ideas y sentimientos sin la intención de herir o perjudicar y sin dejarse llevar por las emociones, actuando desde la confianza en sí mismo.

Quien es asertivo sabe decir «no» con naturalidad y espontaneidad, sin generar tensiones en su interlocutor.

CASO PRÁCTICO 4

Alejandro está muy enfadado con su compañía telefónica. Hace cuatro meses un comercial lo llamó y le ofreció un nuevo plan de precios en el que se incluían 100 minutos de llamadas nacionales y 1 GB de conexión a Internet, con un descuento del 25% sobre la tarifa oficial durante un periodo promocional de seis meses. Dicha oferta le pareció interesante y, por tanto, decidió contratarla. Sin embargo, en la factura de este mes le han cobrado, adicionalmente a su plan de precios, dos llamadas que realizó a un número que comenzaba por 901 (concretamente, la llamada fue al servicio de atención al cliente de la Agencia Tributaria). Además de esto, la compañía no le ha realizado en la factura el descuento que le habían prometido.

Alejandro acude a una tienda de la compañía y solicita la baja de la línea. El agente que lo atiende le pide que le explique tranquilamente lo que ha ocurrido en un apartado del establecimiento. Una vez que Eduardo le expone su problema, el agente le comunica que las llamadas a números especiales no están incluidas en su plan de precios. Sin embargo, en lo relativo al descuento, tras mirar en la base de datos comprueba que ha sucedido un error,

que subsanará inmediatamente. Tras pedirle disculpas, le comunica que en su próxima factura le será abonado dicho importe.

- ¿Crees que el agente ha actuado convenientemente? ¿Ha olvidado algo?
- ¿Piensas que Eduardo ha quedado satisfecho?

Solución:

- Con las llamadas y el plan de precios, el agente ha actuado convenientemente, explicándole a Alejandro pacientemente por qué se le cobraron las llamadas al 901 y reconociendo el error en lo referente a la tarifa de precios. Sin embargo, ha obviado comprobar que la solución propuesta realmente ha resuelto la queja planteada. En el caso de no recibir en la próxima factura el importe del descuento, la insatisfacción de Alejandro será enorme y, como represalia, puede que no pague la factura o solicite la baja sin atender a ninguna propuesta de solución que se le ofrezca.
- En principio, y a la espera del abono del descuento, Alejandro debe haber quedado satisfecho.

ACTIVIDADES

- Un cliente entra en un negocio dedicado a la reparación de equipos electrónicos. Está muy alterado y solicita hablar con el jefe. Dice que hace tres semanas dejó su portátil para reparar y todavía no ha recibido noticias de él, por lo que quiere que se le devuelva, independientemente del estado en que se encuentre. ¿Cómo se debería actuar ante tal situación?
- Si un cliente se queja al encargado del establecimiento por el servicio recibido y este solo se preocupa de defenderse, justificando la actuación de sus empleados y de la empresa, y no atendiendo a los requerimientos que le están planteando, ¿está atendiendo adecuadamente la reclamación que le presentan? ¿Por qué?

5. Conflicto y negociación comercial: técnicas y herramientas de negociación

Tradicionalmente, el conflicto se ha considerado una situación nociva y destructiva y, por tanto, algo que evitar en cualquier actividad empresarial. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado. Los conflictos se consideran como situaciones normales del día a día, que no pueden ser evitados y que incluso pueden constituir oportunidades de mejora si son gestionados de una forma constructiva, surgiendo de ellos nuevas y mejores formas de hacer las cosas.

Una buena gestión de un conflicto comercial debe sustentarse en una actitud positiva de negociación, en la que ambas partes ganan con el acuerdo, aun teniendo que ceder en algo para lograrlo. Gracias a ello, dichas relaciones se ven fortalecidas y afianzadas.

La gestión constructiva de los conflictos es especialmente aplicable en el ámbito comercial, sobre todo en el momento de negociar acuerdos con proveedores o clientes. Es por lo que el personal de atención al público de la empresa debe poseer ciertas habilidades para manejar apropiadamente dichas situaciones.

Fase inicial. No existe el conflicto como tal.

Situación de partida que no suele durar mucho, ya que en la actividad diaria surgen múltiples oportunidades para la aparición de desajustes.

Fase 1. Conflicto latente.

Las ideas, personalidades y necesidades distintas de los individuos hacen surgir situaciones en las que otros no estén de acuerdo con sus pensamientos o acciones.

Fase 2. Emergencia.

Aparece el conflicto en el momento en que las partes involucradas reconocen que tienen diferentes ideas y opiniones sobre un tema determinado. Esto causa discordia y tensión.

Fase 3. Intensificación.

Supone la atracción de personas inicialmente ajenas a la situación, a las que se presiona para que tomen partido. Esto aumenta la tensión existente.

Fase 4. Estancamiento.

Los participantes no están dispuestos a ceder en sus posturas, ya que cada lado insiste en que sus creencias son las correctas.

Fase 5. Desintensificación.

Las partes se dan cuenta de que, si continúan con su falta de voluntad para analizar el conflicto desde todos los puntos de vista, es probable que no lleguen a una conclusión. Comienzan la negociación y a considerar la posibilidad de llegar a una solución.

Fase 6. Acuerdo o resolución.

Después de escucharse mutuamente, las partes llegan a una solución para el problema que están enfrentando.

Fase 7. Construcción de la paz y reconciliación.

Es el momento de reparar las relaciones que puedan haber sido dañadas durante el conflicto.



Fig. 7.7. Fases o etapas en el proceso de aparición, desarrollo y solución de cualquier conflicto.

5.1. El conflicto: estilos y estrategias de resolución

Entendemos por **conflicto** el enfrentamiento de posiciones que surgen entre varias personas, porque el comportamiento de una o varias de ellas perjudica el logro de objetivos del resto. Implica un **desacuerdo** manifestado por uno o más individuos en relación con el modo de proceder de otro u otros sujetos, lo que supone un desencuentro no resuelto satisfactoriamente para todas o alguna de las partes.

Lo verdaderamente importante de cualquier conflicto comercial es buscar una solución que suponga un beneficio mutuo para las partes que se encuentran enfrentadas. Esto será la base para el logro de acuerdos comerciales duraderos y verdaderamente constructivos. Al buscar una solución a un determinado conflicto, existen diferentes formas o estilos de abordarlo:

- **Estilo integrador o colaborativo.** Las personas que buscan resolver conflictos mediante este estilo de actuación muestran un alto interés, tanto por los objetivos perseguidos por la otra parte como por los propios, ya que al plantear soluciones desea ante todo generar un beneficio mutuo para ambos.
- **Estilo complaciente o de acomodación.** Prioriza los objetivos ajenos a los propios, ya que asume una postura de sacrificio, buscando no dañar la amistad, la confianza o el grado de relación con la otra parte.
- **Estilo dominante o de imposición.** El fin último es vencer en el conflicto, independientemente del coste que dicha situación genere. Muestra un alto interés por lograr los objetivos propios y escaso interés por los ajenos. Esta forma de actuar puede ser dañina para el futuro de la organización, ya que es complejo construir relaciones estables tras actuaciones de este tipo.
- **Estilo evasivo o de cesión.** El objetivo final de las personas que suelen actuar así es evitar el conflicto a toda costa. El sujeto no muestra interés por defender ni los propios objetivos ni los ajenos. Implica una negación encubierta del conflicto, huyendo de cualquier situación que genere tensión.
- **Estilo comprometido.** Representa una postura equilibrada que pretende una solución rápida y efectiva. Interesan tanto los objetivos propios como los ajenos.

5.2. La negociación: fases del proceso negociador

Uno de los instrumentos más adecuados para la resolución de conflictos comerciales es el establecimiento de procesos de negociación. Se da cuando tanto la empresa como su interlocutor (ya sea este un cliente, un proveedor, una Administración Pública, otra empresa, etc.), aunque mantengan posturas alejadas, presentan una necesidad e interés mutuo de entendimiento, y es para ellos más interesante plantear un proceso negociador que romper cualquier tipo de relación, ya que generaría una serie de perjuicios para ambas partes.

El punto de partida de cualquier proceso negociador requiere no considerar a la otra parte como un enemigo al que hay que vencer, sino más bien un colaborador con el que trabajar para superar las diferencias y llegar a un acuerdo comercial aceptable para todos.

En cualquier negociación comercial interesa siempre cultivar la cordialidad entre los intervinientes, por lo que será necesario realizar pequeñas concesiones que sirvan para mantener una relación duradera y estable.

Una **negociación** es un **proceso comunicativo** entre dos o más partes por el que, partiendo de posiciones distintas, tratan de alcanzar un acuerdo sobre uno o varios temas, aproximando sus posturas a través de concesiones mutuas. Para que exista, ambas partes deben mostrar interés en alcanzar un acuerdo.

En el desarrollo de todo proceso de negociación comercial se pueden distinguir tres fases bien diferenciadas:

- **Preparación de la negociación.** Se desarrolla antes de comenzar la negociación propiamente dicha. Mediante ella se intenta recopilar toda la información útil para su desarrollo, y la posición que se va a adoptar se define posteriormente. La búsqueda de información se centra principalmente en los siguientes aspectos:

! IMPORTANTE

Desde una perspectiva de colaboración y logro mutuo de objetivos, existen distintas **técnicas** para la **resolución de conflictos**:

- **La negociación.** Cada parte se compromete a buscar el acuerdo sin intervención de terceras personas. Cuando se logra, debe especificarse con la mayor claridad posible por escrito.
- **La mediación o conciliación.** Interviene un tercero independiente y neutral al conflicto, el cual no asume ni actúa de forma parcial en la disputa. Simplemente busca tender puentes de entendimiento, proponiendo posibles soluciones. La intervención del mediador debe ser aceptada previamente por ambas partes.
- **El arbitraje.** Plantea la existencia de un tercero neutral, el cual está facultado para resolver el asunto. Ambas partes se comprometen a aceptar la solución propuesta por él, que recibe la denominación de **laudo arbitral**.

- Conocer los detalles, tanto de la oferta que se va a realizar a la otra parte como de la que podría hacer esta. En el ámbito de una negociación comercial suelen ser puntos importantes de cualquier oferta las características técnicas principales del producto o servicio, las opciones disponibles, los plazos de entrega, las garantías, los posibles rangos de precios aplicables, la posibilidad de aplicar descuentos, formas disponibles de financiación, etc.
- Conocer las características principales del interlocutor con el cual se negocia y la relación de poder que se mantiene con él dota al personal de la empresa de una cierta ventaja para plantear la negociación en unos términos que favorezcan lo máximo posible el éxito de los planteamientos propios. Es por lo que el negociador debe analizar al sujeto con el cual se encontrará, detectando sus necesidades y los puntos fuertes y débiles.
- Cuando la empresa define su propia posición en el proceso negociador es necesario determinar qué resultados espera alcanzar, así como la estrategia que va a utilizar para conseguirlos. Es muy importante tener claro el margen de maniobra, ante la posibilidad de tener que asumir posibles concesiones en el proceso negociador.
- **Desarrollo de la negociación.** Esta fase abarca desde el momento en que ambos interlocutores se disponen a negociar hasta que finalizan las deliberaciones, con o sin acuerdo. En este momento las partes intercambian información, exponen sus propuestas y tratan de acercar sus posiciones cediendo cada uno en aspectos concretos. En el caso de negociar acuerdos comerciales, esta fase suele durar mucho tiempo, por lo que es recomendable ser pacientes y no intentar precipitar acuerdos que no optimicen los resultados previamente buscados por ambas partes.



Fig. 7.8. Es conveniente cerrar las negociaciones comerciales con un acuerdo por escrito, lo más detallado posible.

- **Cierre de la negociación.** La conclusión de cualquier negociación puede ser con acuerdo o sin acuerdo:
 - En el caso de surgir el acuerdo entre las partes será necesario dejar por escrito todos sus aspectos. Es recomendable que dicho documento sea muy preciso, a fin de evitar interpretaciones ambiguas de los términos pactados.
 - No obstante, el proceso de negociación también puede finalizar sin que surja el acuerdo entre las partes. En este caso es conveniente no precipitarse al decidir romper las negociaciones. Es mejor no llegar a un acuerdo que llegar a uno con el que no se logren los objetivos prefijados.
 - Al cerrar un proceso negociador, es tan importante lograr los objetivos previamente fijados como conseguir que la otra parte negociadora salga de la negociación pensando que quien realmente ha vencido es ella. El verdadero éxito de cualquier negociación es lograr un beneficio común sobre el cual se construyan relaciones empresariales estables, basadas en acuerdos fructíferos y duraderos.

5.3. ¿Cómo actúa un buen negociador? Tácticas de negociación comercial

La labor negociadora se apoya tanto en el conocimiento y la adecuada aplicación de una serie de técnicas de negociación como en una serie de aptitudes personales que el negociador debe poseer. Dichas características son, en la mayoría de las ocasiones, inherentes a la persona y suelen estar muy relacionadas con el carácter y la personalidad del sujeto.

Buen comunicador

Lo que se espera de esta persona principalmente es que sea capaz de tender puentes de acuerdo donde antes solo había distancias y desencuentros insalvables. Por tanto, debe ser sociable, que sepa convencer a su interlocutor utilizando los argumentos más adecuados en cada momento. En su comportamiento, la escucha activa, la empatía o la buena oratoria deben estar presentes en todo momento.

Seguridad en sí mismo y en sus planteamientos

Un buen negociador debe saber mantener la calma y trabajar en situaciones de riesgo y tensión.

Actuar de buena fe

Un buen negociador cumple lo acordado y nunca utiliza el engaño para el logro de sus objetivos, ya que sabe que un mal acuerdo es el principio de un nuevo conflicto.



No ser una persona impulsiva

La preparación previa de las negociaciones es básica para el éxito de su trabajo.

Entiende el proceso negociador como un reto o desafío personal

Además, debe ser resolutivo y paciente a la vez, lo que le permite encontrar soluciones creativas a procesos negociadores enquistados.

Fig. 7.9. Principales cualidades y características personales que debe poseer un buen negociador.

Además de presentar todas estas características, un buen negociador sabe aplicar convenientemente y en los contextos más adecuados múltiples y diferentes tácticas de negociación.

Una **táctica de negociación** es una actuación deliberada cuyo objetivo fundamental es influir en el proceso negociador, presionando a la parte contraria para que ceda ante nuestras exigencias.

Las **tácticas** que un negociador puede poner en práctica a fin de **conseguir un acuerdo** lo más favorable posible son muy variadas. Algunas de las más utilizadas son las siguientes:

- Exigir de la otra parte un conjunto de cesiones previas para sentarse siquiera a negociar. Si se comienza la negociación desde una posición muy exigente, se intentará mitigar las expectativas con que la otra parte comienza la negociación.
- Realizar pequeñas peticiones continuamente, sin que sean nunca suficientes las cesiones realizadas por la otra parte. Esta es una táctica «de desgaste», idónea cuando se detecta en el interlocutor un especial interés por lograr un acuerdo lo antes posible. En estas situaciones incluso también se suelen solicitar pequeñas concesiones a la otra parte justo antes de cerrar el acuerdo.
- En ocasiones se puede solicitar a la otra parte dividir la distancia que separa las dos posturas, buscando el acuerdo en un punto intermedio.
- Cuando se negocia utilizando un equipo de negociación, suele existir una figura que se muestra conciliadora y otra que plantea posturas mucho más inflexibles. Durante el proceso, el primero de los interlocutores intenta convencer a la otra parte de la necesidad de lograr un acuerdo antes de que su compañero tome las riendas de la negociación. Esto se conoce como la técnica «poli bueno-poli malo».

- También se suele presionar a la otra parte con plazos cortos e innegociables, a fin de forzar el acuerdo o bien conceder un ultimátum, basado en la necesidad de una decisión inmediata o en la existencia de otro cliente interesado. Incluso se puede presionar insinuando la posibilidad de romper el proceso negociador.
- Comunicar a la otra parte, tras haber cedido en algo, que el acuerdo está condicionado a su aprobación por nuestros jefes. Posteriormente, estos intentarán maquillar el acuerdo no aprobando determinados aspectos o solicitando nuevas exigencias. Incluso se podría cambiar al negociador, argumentando que ha realizado alguna concesión considerada como inasumible.
- También se puede reclamar la intervención de un mediador, a fin de demostrar que se está seguro de lo justo de los propios planteamientos.



Fig. 7.10. A menudo, para conseguir un acuerdo cuando las partes están muy alejadas, se recurre a la figura del mediador.

Tanto la comunicación no verbal como el ambiente en el que se desarrolla la negociación juegan un papel decisivo en ella.

Gracias a la comunicación no verbal, el negociador puede dar y recibir mucha información adicional a lo comunicado verbalmente durante el desarrollo de la negociación. En él es fundamental:

- Transmitir con nuestros gestos, expresiones y posturas corporales un mensaje coherente con el transmitido a través de nuestro discurso verbal.
- Interpretar en el interlocutor las señales emitidas a través de su lenguaje no verbal, tanto cuando habla como cuando nos escucha.

En lo referente al entorno en el cual se desarrolla la negociación, es especialmente importante cuidar el espacio de la sala, la posición que cada interlocutor toma en la mesa de negociación, la luz, la temperatura ambiente, el tipo de decoración, etc.



Fig. 7.11. El éxito de un acuerdo depende en gran medida de un entorno cuidado y de la ausencia de interferencias ambientales.

 CASO PRÁCTICO 5

Raquel acaba de comenzar a regentar una empresa familiar dedicada a la exportación de vinos. Su tío Manuel, que actuaba como gerente hasta hace unos días, acaba de jubilarse. Una de sus primeras tareas es negociar el contrato de suministro para los próximos seis meses con uno de sus principales intermediarios de vinos de La Rioja. Hace unas semanas se recibió una oferta procedente de otro comercial que, en caso de aceptarse, reduciría sustancialmente los plazos de entrega de futuros pedidos. Esto es muy interesante, ya que cumplir con los plazos de entrega es esencial para la empresa. Sin embargo, el suministrador habitual no suele cumplirlos. Raquel le propone una reunión, que tendrá lugar la próxima semana.

- a) ¿Qué aspectos debería tener en cuenta Raquel al preparar dicha negociación?
- b) ¿Qué técnicas podría utilizar para negociar un mejor precio de venta?
- c) Si fueras el proveedor habitual de Raquel, ¿qué técnicas utilizarías para conseguir el nuevo contrato de suministro?
- d) Si se produce el acuerdo, ¿qué deberá tener en cuenta Raquel al cerrarlo?

Solución:

- a) Raquel deberá hablar con su tío Manuel e informarse tanto de las condiciones anteriores en las que el proveedor les servía los pedidos como de la forma de actuar del comercial con el cual solían relacionarse. Toda la información con la que Raquel cuente será muy útil a la hora de preparar la reunión. Aspectos que hay que tener muy en cuenta son los plazos de entrega, las garantías, los posibles rangos de precios aplicables, la posibilidad de aplicar descuentos por pronto pago o por volúmenes de compra elevados, las formas de financiación disponibles, etc. No obstante, la información relacionada con la forma de negociar del interlocutor, su carácter y su personalidad, también debería ser tenida en cuenta.
- b) Raquel podría intentar buscar una rebaja en los plazos de entrega del actual suministrador, informando al comercial de las características de las ofertas que han recibido recientemente y solicitándole que las iguale. Para ello:

- Podría sugerir a la otra parte un reparto de la distancia que separa los plazos de entrega actuales y los prometidos por el competidor, buscando de esta forma el acuerdo en un punto intermedio.
- Podría amenazar con romper las negociaciones y comprarle al otro suministrador por un tiempo.
- Solicitar garantías futuras en el cumplimiento de los plazos de entrega.

c) El vendedor, a fin de conseguir cerrar el nuevo contrato de suministro, debería presentar una oferta comercial competitiva. Sin embargo, la insatisfacción reiterada con sus plazos de entrega puede hacer que esto no sea suficiente. Para compensar este aspecto podría:

- Presionar, indicando que la oferta que acaba de realizar cambiará en pocos días y que, si se cierra el nuevo acuerdo, no se les aplicarían posibles subidas de precios. Así forzaría el acuerdo.
- Recordar a la otra parte el tiempo que lleva actuando de suministrador para la empresa, invocando la relación personal que él mantiene con la familia y con el anterior gerente.
- Solicitar que el anterior gerente dé su opinión al respecto de la situación, actuando como mediador entre ambos. Así demostraría que su nueva oferta es verdaderamente interesante.
- Ofrecer nuevas garantías en el cumplimiento de los plazos de entrega. Incluso podría incluir descuentos en el catálogo de precios asociados a posibles incumplimientos.

d) En el caso de darse el acuerdo entre las partes, será necesario dejar por escrito todos los aspectos del mismo. Es recomendable que dicho documento sea muy preciso, a fin de evitar interpretaciones ambiguas. Sería recomendable incluir en él unas cláusulas específicas con las cuales la empresa se proteja ante un posible incumplimiento reiterado en los plazos de entrega de la mercancía.

 ACTIVIDADES

19. ¿En qué se diferencia una persona que aborda el conflicto con un estilo complaciente de la que lo hace desde un estilo dominante? ¿Crees que desde estilos evasivos o dominantes se pueden encontrar soluciones válidas a un conflicto? ¿Por qué?
20. Carlos desea comprar un nuevo vehículo industrial para su negocio. Explica las distintas fases presentes en la negociación que se da entre él y el comercial que lo atiende. Carlos quiere adquirir un vehículo de ocasión con un máximo de dos años de antigüedad, desembolsando un máximo de

12.000 €. El comercial tiene como objetivo lograr una venta que suponga la mayor rentabilidad posible. Además, intentará lograrlo, a ser posible, vendiendo un vehículo nuevo.

21. Escoge cinco técnicas de negociación de las anteriormente vistas y explícaselas al resto de tus compañeros utilizando para ello un ejemplo que resulte ilustrativo.
22. ¿Qué características de un buen negociador piensas que posees? ¿Qué puedes hacer para adquirir aquellas habilidades que no tienes? Esta actividad debe realizarse por parejas.

6. La protección de los derechos del consumidor

La protección del consumidor y de sus derechos es básica en cualquier organización o sistema económico. El buen funcionamiento económico de un determinado sector requiere obligatoriamente la existencia de una seguridad jurídica respecto a las operaciones comerciales que se desarrollan en él. Por ello existen leyes, como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que actúan de soporte básico para garantizar una serie de derechos y obligaciones en las operaciones comerciales. Además, en la actualidad existen instituciones públicas y privadas que, en el marco de esta normativa de protección, velan por la defensa de dichos derechos.

El **cliente** es quien adquiere el bien o servicio, es decir, quien abona la contraprestación acordada en la compraventa.

Por el contrario, tanto el **consumidor** como el **usuario** se caracterizan por ser los destinatarios finales del producto: el consumidor recibe un bien y el usuario un servicio.

En ocasiones, la figura del **cliente** coincide con la del **consumidor** o **usuario**; por ejemplo, cuando una persona paga el coche que utiliza habitualmente. Sin embargo, hay casos en que no se produce tal coincidencia, como cuando un padre compra un coche, pero asegura a su hijo como conductor habitual.

En lo referente a la protección de sus derechos, tanto el cliente como el consumidor pueden ejercerlos de forma indistinta.



Fig. 7.12. Diferencias entre cliente, consumidor y usuario.

6.1. El consumidor: derechos y obligaciones

La norma fundamental y básica para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios es la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Esta Ley define al consumidor como aquella persona física que actúa con un propósito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúan sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Los consumidores intervienen en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos ni directa ni indirectamente en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. Lo que los caracteriza es el uso que hacen del bien o del servicio, sin incorporar a la fabricación de otro bien o servicio, ni usar con un fin comercial, ni actuar como intermediarios, sino haciendo un uso o consumo del mismo a fin de satisfacer una necesidad.

La **Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios** establece una serie de derechos básicos que todo consumidor tiene, y es nula cualquier cláusula de un contrato en la cual se establezca que el consumidor renuncia a cualquiera de ellos.

Los consumidores no solo tienen derechos, sino también obligaciones:

- El consumidor está obligado a actuar de buena fe en el desarrollo de cualquier queja o reclamación derivada del uso de un bien o servicio.
- El consumidor está obligado a cumplir con los compromisos adquiridos en la compraventa, en especial con el pago en tiempo y forma de sus compras.
- El consumidor está obligado a seguir las instrucciones de uso establecidas por el fabricante o proveedor del producto, a fin de evitar daños. De un mal uso del producto dependerá, en ocasiones, la posible pérdida de la garantía.



¿SABÍAS QUE...?

Un empresario no puede facturar a un consumidor o usuario un cargo derivado de usar un determinado medio de pago (como una tarjeta de crédito) por un importe superior al coste que él soporta por prestar dicho servicio.



Fig. 7.13. La seguridad jurídica de los consumidores y de cualquier operación comercial asegura el buen funcionamiento del mercado.

Derecho a ser protegidos de riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad	Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros, considerándose así los que, en condiciones de uso normales, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas.
Derecho a ser informados, formados y educados para usar, consumir y disfrutar adecuadamente de bienes o servicios	Los poderes públicos fomentarán la formación y educación de consumidores y usuarios, asegurando que dispongan de información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos, y velarán para que se les dé información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios. El etiquetado y presentación no deberán inducir a error, incorporando información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales.
Derecho a participar en asociaciones de consumidores y usuarios	Las asociaciones de consumidores y usuarios podrán participar en la elaboración de leyes que les afecten directamente, así como representar y defender públicamente los intereses de los consumidores en general.
Derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a prácticas comerciales desleales o cláusulas abusivas	Se deberá dar información a los clientes acerca de los datos de la empresa responsable de la oferta comercial, de las características esenciales del bien o del servicio, del precio final completo, de los procedimientos de pago, de los plazos de entrega y de la ejecución y desistimiento del contrato. En particular, el consumidor tiene derecho a que se le proteja frente a la inclusión y aplicación de cláusulas abusivas en los contratos, y a que se reparen los posibles daños y se le indemnice por los perjuicios sufridos en el adecuado uso y disfrute de un bien o de un servicio.
Derecho a ser representados y participar en la elaboración normativa de consumo a través de las asociaciones de consumidores y usuarios	Las asociaciones de consumidores y usuarios podrán participar en la elaboración de leyes que les afecten directamente, así como representar y defender públicamente los intereses de los consumidores en general.
Derecho a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces	Los poderes públicos deben promover procedimientos para que los derechos de los consumidores y usuarios sean adecuadamente protegidos frente a posibles abusos empresariales.

Tabla 7.1. Derechos básicos de los consumidores y usuarios.

6.2. Normativa básica en materia de consumo

En España, las Administraciones públicas están obligadas a establecer un conjunto de normas que desarrollen los principios, derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios.

En la siguiente tabla se hace un resumen básico de la organización normativa vigente en materia de consumo:

Ámbito	Normativa	Comentarios
Comunitario	Reglamentos	La existencia de un mercado único como el de la UE hace indispensable la existencia de una cierta armonización de las legislaciones nacionales en lo concerniente a materias como el consumo y la defensa de los consumidores. Mediante las figuras normativas anteriormente expuestas se regulan materias de diversa índole, como la importación de productos de origen animal, el transporte marítimo, terrestre y aéreo, los contratos a distancia, la venta <i>online</i> , la aplicación de periodos de garantía, etc.
	Directivas	
	Dictámenes	
	Recomendaciones	
Nacional	Constitución Española	En el artículo 51 establece que «los poderes públicos deben defender a los consumidores y usuarios y proteger su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos».
	RDL 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios	Desarrolla el mandato constitucional en materia de consumo, actuando de pilar básico en lo relativo a la defensa de los derechos de los consumidores.
	Ley 3/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios	Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007, a fin de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE, la cual estableció un nuevo marco legal en lo referente a la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y en los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.
	Otra normativa estatal de carácter general o sectorial	Otras normas regulan temas más específicos, como el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios, el etiquetado de los productos, la publicidad, la firma electrónica o el comercio electrónico, por citar algunos ejemplos. Además, hay actividades concretas, como el crédito al consumo, los aparcamientos, los alojamientos turísticos o el comercio minorista, que poseen regulaciones normativas de carácter específico.
Autonómico	Leyes y decretos autonómicos	Las comunidades autónomas han asumido competencias en lo relativo a la protección y defensa de los consumidores. Prácticamente todas tienen una ley de protección al consumidor.
Local	Bandos Ordenanzas	Las corporaciones locales promueven la protección y defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con la legislación estatal y autonómica. Aun no pudiendo legislar, sí pueden realizar inspecciones, fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios, crear oficinas municipales de información al consumidor o adoptar medidas urgentes en casos de emergencias.

Tabla 7.2. Normativa básica en materia de consumo.

6.3. Instituciones y organismos de consumo

En España, uno de los principios económicos y sociales establecidos en la Constitución obliga a los poderes públicos a defender a los consumidores y usuarios, y a proteger, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. También deben promover su información y educación, fomentando la creación de asociaciones y organizaciones que defiendan sus intereses.

Como respuesta al anterior mandato constitucional, las diferentes Administraciones Públicas con competencias en materia de consumo han fomentado tanto la creación de organismos públicos encargados de proteger al consumidor y velar por sus intereses como la fundación de distintas asociaciones de consumidores y usuarios de carácter privado, las cuales, de una forma independiente, actúan en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios.

El artículo 63.3 de la actual Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que, en operaciones comerciales de carácter electrónico, los consumidores y usuarios tendrán derecho a recibir una factura en soporte papel, y la expedición de una factura electrónica está condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en que podrá realizarse dicha revocación. El derecho del consumidor y usuario a recibir la factura en papel no podrá quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna.



Fig. 7.14. En cualquier transacción electrónica está garantizado por ley el derecho a recibir una factura en papel.

A. Instituciones de carácter público

Todas las Administraciones Públicas españolas (Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales) han ido asumiendo progresivamente competencias en materia de consumo y, por tanto, han ido creando organismos mediante los cuales ejercer dichas competencias. Adicionalmente, desde la Unión Europea se han creado oficinas en todos los Estados miembros (y, por consiguiente, también en España), mediante las cuales asesorar a los ciudadanos comunitarios en la defensa de sus derechos como consumidores en otro Estado miembro.

De esta forma, los principales organismos e instituciones públicas que ejercen funciones relacionadas con el consumo pueden observarse en la tabla 7.3.

Ámbito	Organismo	
Comunitario	Centro Europeo del Consumidor. Se compone de una red de oficinas distribuidas por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por medio de ellas se da información y asistencia a los ciudadanos europeos que adquieran un bien o un servicio en un país diferente al propio. Sus principales funciones son asesorarlos sobre sus derechos en materia de consumo en el país, intervenir como mediadores en quejas y reclamaciones e informar y divulgar la política comunitaria en materia de consumo y de defensa del consumidor.	
Estatul	Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encargado de la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios en bienes y servicios, así como de la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Sus principales objetivos son los siguientes: • Ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. • Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva. • Fomentar la información, la educación y la promoción de la salud. Conferencia Sectorial de Consumo. Presidida por el titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, e integrada por los consejeros responsables del área de cada comunidad autónoma y de Ceuta y Melilla. Su función principal es servir de cauce de colaboración, comunicación e información entre las comunidades autónomas y el Estado en materia de consumo, facilitando la información recíproca entre las distintas Administraciones. Consejo de Consumidores y Usuarios. Órgano de representación y consulta de las asociaciones de consumidores nacionales más representativas. Defiende los intereses de los consumidores e influye en las decisiones del Gobierno en su política de consumo.	
Autonómico	Direcciones generales de consumo. Órgano autonómico encargado de defender a los consumidores y usuarios. Su función principal es ejercer las competencias que cada comunidad autónoma haya asumido en lo referente a consumo y defensa de los consumidores en cada uno de sus estatutos de autonomía.	 Instituto de Consumo de Extremadura
Local	Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Servicio gratuito de información, orientación y asesoramiento prestado a los ciudadanos, de acuerdo con las competencias que los ayuntamientos tienen en la materia. Los consumidores y usuarios podrán hacer uso de este servicio para realizar consultas telefónicas y presenciales en materia de consumo, tramitar sus hojas de quejas y reclamaciones o solicitar cualquier información.	

Tabla 7.3. Principales instituciones y organismos de carácter público relacionados con el consumo.

• Instituciones de carácter privado: las asociaciones de consumidores y usuarios

El artículo 23 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios define las asociaciones de consumidores y usuarios como organizaciones sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la información, formación y educación de los consumidores, así como la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Estas asociaciones son las únicas autorizadas por ley para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios, actuando con independencia de empresas y poderes públicos. Las asociaciones de consumidores y usuarios con mayor representatividad son las siguientes:

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro que nació en 1975 para promover los intereses de los consumidores y ayudarles a hacer valer sus derechos. La OCU está financiada gracias a las cuotas abonadas por sus más de 300.000 socios, los cuales reciben publicaciones periódicas y pueden acceder a todos los informes, estudios y datos contenidos en su web. Ser socio de la OCU permite disfrutar de un servicio de asesoría especializada, así como de determinados servicios en condiciones más económicas.

FACUA-Consumidores en Acción. Organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal. Surge del movimiento vecinal y se dedica desde 1981 a la defensa de los derechos de los consumidores. Su financiación procede tanto de las cuotas abonadas por sus asociados como de las subvenciones de las Administraciones Públicas, recibidas al objeto de desarrollar campañas en beneficio del conjunto de los consumidores. Sin embargo, FACUA no acepta dinero de empresas ni de partidos políticos.

También existen asociaciones de consumidores y usuarios cuya actividad se localiza en un sector concreto de actividad económica, como **AUSBANC** o **ADICAE**, las cuales se dedican a defender los derechos de los usuarios del sector financiero y los servicios bancarios, o **AUC**, centrada en la defensa de los derechos de los usuarios de medios y sistemas de comunicación.



CASO PRÁCTICO 6

Mar ha comenzado a estudiar este año un ciclo formativo. Para el desempeño de sus tareas y trabajos, su padre decidió regalarle por su cumpleaños un ordenador portátil, que a los tres meses de su adquisición ha dejado de funcionar sin motivo aparente.

¿Mar puede reclamar y solicitar la reparación del equipo o es necesario que sea su padre quien reclame?

Solución:

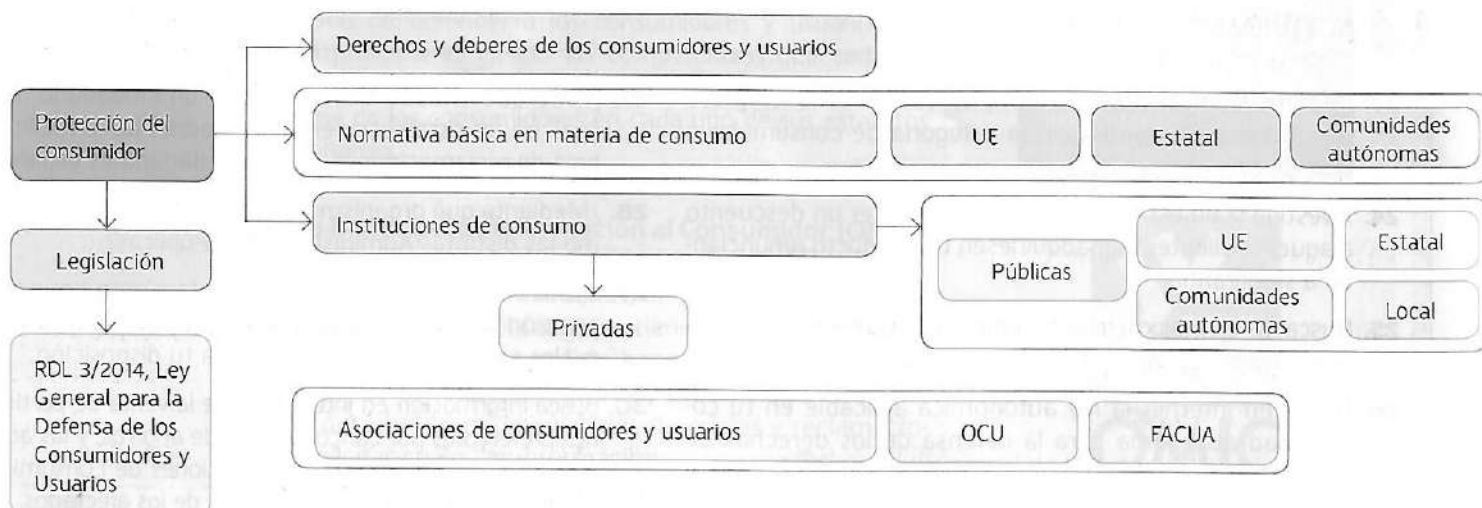
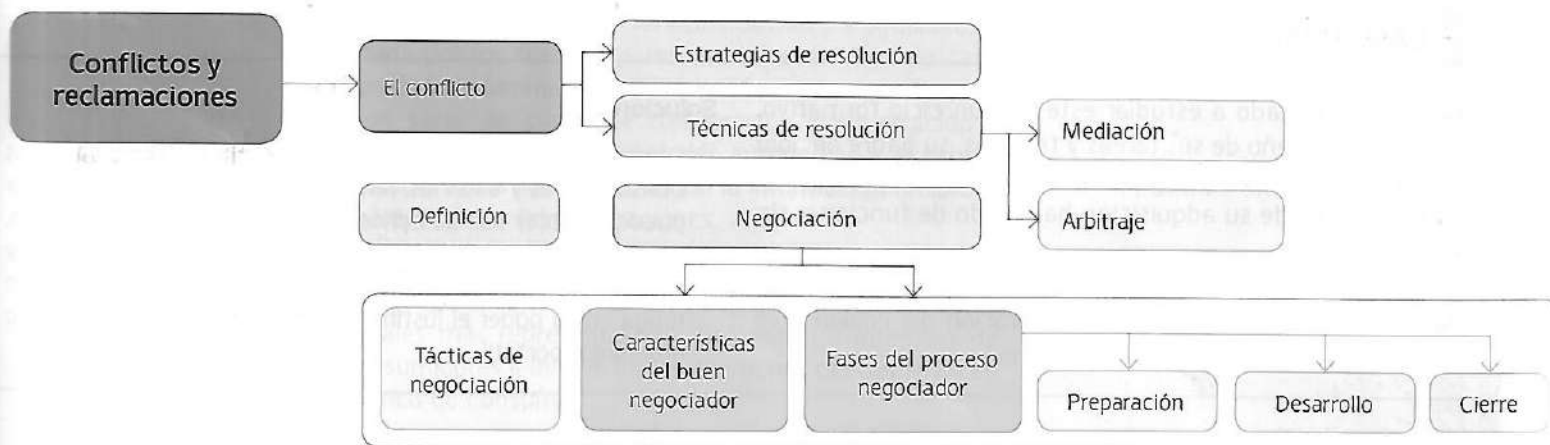
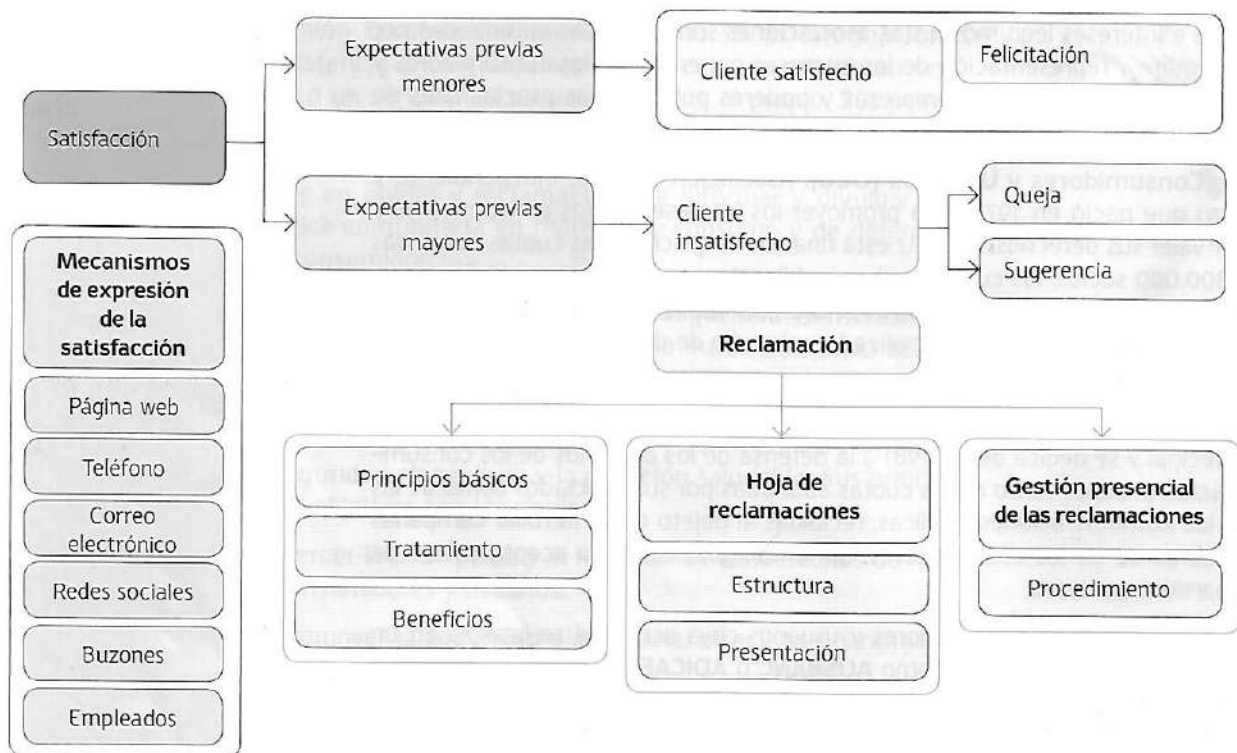
Según establece la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tanto el cliente como el consumidor pueden ejercer sus derechos de forma indistinta. Por tanto, Mar puede ejercer la garantía aplicable a dicho producto y solicitar su reparación de forma gratuita, siempre y cuando tenga en su poder el justificante de compra del mencionado ordenador portátil.



ACTIVIDADES

23. Diferencia, mediante un ejemplo, cuándo una empresa puede ser considerada con la categoría de consumidor y cuándo no.
24. Investiga si un establecimiento podría hacer un descuento a aquellos clientes que adquiriesen un producto renunciando a su garantía.
25. Busca un ejemplo de cláusula abusiva. ¿Qué efecto tendría la existencia de dicha cláusula para el cliente que la firmó?
26. Busca en Internet la ley autonómica aplicable en tu comunidad autónoma para la defensa de los derechos de los consumidores y enumera las principales materias tratadas en ella.
27. ¿Ante qué entidad debería acudir un ciudadano inglés al cual, en un establecimiento en Madrid, no le facilitan una hoja de reclamaciones? ¿Y si el ciudadano es español?
28. ¿Mediante qué organismo coordinan las políticas de consumo las distintas Administraciones Públicas?
29. Busca información sobre si tu ayuntamiento tiene a tu disposición una oficina municipal de atención al consumidor y cuáles son los servicios que pone a tu disposición.
30. Busca información en Internet sobre la venta de participaciones preferentes por bancos y cajas de ahorros, y las actuaciones desarrolladas desde las asociaciones de consumidores y usuarios en defensa de los derechos de los afectados.

SÍNTESIS Gestión de conflictos y reclamaciones



1. En la creación de expectativas que un cliente tiene sobre un producto influye:
 - (a) Las experiencias positivas anteriores.
 - (b) La fiabilidad del servicio.
 - (c) La amabilidad de la atención.
 - (d) Todas las opciones anteriores son correctas.
2. ¿Es obligatorio responder a la hoja de reclamaciones presentada por un cliente y tramitada a través de la Administración de consumo?
 - (a) Sí, en un máximo de quince días.
 - (b) No. La empresa no está obligada, aunque es recomendable hacerlo.
 - (c) Sí, en un máximo de diez días.
 - (d) Sí, en un máximo de treinta días.
3. Cuando decimos que, en un proceso de reclamación, los medios para reclamar deben ser conocidos por los clientes, el personal y cualquier otro interesado, hacemos referencia a:
 - (a) Enfoque al cliente.
 - (b) Mejora continua.
 - (c) Responsabilidad.
 - (d) Visibilidad.
4. Al tratar documentalmente una reclamación se debe comenzar por:
 - (a) Indagar las razones que la motivan.
 - (b) Informar al cliente de la existencia del servicio de reclamaciones.
 - (c) Dar acuse de recibo al reclamante.
 - (d) Hacer un seguimiento de ella.
5. En la gestión interna de reclamaciones:
 - (a) Solo se responde a reclamaciones en las que el cliente lleve la razón.
 - (b) El servicio debe ser gratuito.
 - (c) Nunca se utilizarán datos personales para responder a una reclamación.
 - (d) Todas las opciones anteriores son correctas.
6. Ante una reclamación presencial lo primero es:
 - (a) Explicarle al cliente que no tiene razón.
 - (b) Pedir disculpas por lo ocurrido.
 - (c) Llevar al reclamante a un lugar apartado, lejos del resto de los clientes.
 - (d) Pedir al cliente que se tranquilice.
7. Alguien que prioriza los objetivos ajenos a los propios, asumiendo una postura de sacrificio para no dañar la amistad, la confianza o el grado de relación con la otra parte, utiliza un estilo de negociación:
 - (a) Colaborativo.
 - (b) Evasivo.
 - (c) Complaciente.
 - (d) Comprometido.
8. Un procedimiento de negociación se compone de:
 - (a) Inicio, desarrollo y conclusión.
 - (b) Preparación, desarrollo y cierre.
 - (c) Inicio, discusión y acuerdo.
 - (d) Comienzo, desarrollo y fin.
9. Un buen negociador es:
 - (a) En ocasiones, un poco mentiroso.
 - (b) Un buen comunicador.
 - (c) Impulsivo.
 - (d) Todas las opciones anteriores son correctas.
10. ¿Puede un consumidor participar en la elaboración de leyes en materia de consumo?
 - (a) Sí, dirigiéndose mediante carta al Instituto Nacional de Consumo.
 - (b) No. La elaboración de las leyes es función exclusiva de los poderes públicos.
 - (c) Sí, a través de las asociaciones de consumidores y usuarios.
 - (d) Exclusivamente a través del desarrollo de una iniciativa popular.
11. ¿Qué institución sirve de cauce de colaboración, comunicación e información entre las comunidades autónomas y el Estado en materia de consumo?
 - (a) El Instituto Nacional de Consumo.
 - (b) La OMIC.
 - (c) La Conferencia Sectorial de Consumo.
 - (d) El Consejo de Consumidores y Usuarios.
12. Una asociación de consumidores y usuarios puede:
 - (a) Establecer acuerdos de colaboración preferentes con empresas y partidos políticos.
 - (b) Informar, formar y educar a los consumidores.
 - (c) Tener fines lucrativos.
 - (d) Todas las opciones anteriores son correctas.

Se valora el grado de satisfacción en los clientes, así como los canales utilizados para su exteriorización.

1. Utilizando un ejemplo práctico, establece la diferencia que existe entre una queja, una sugerencia y una reclamación.
2. Refleja en un esquema las razones que afectan al nivel de satisfacción de un cliente con el bien o servicio recibido.
3. ¿Qué relación existe entre satisfacción, excelencia y fidelización? Para explicarlo, puedes utilizar un ejemplo.
4. ¿A quién es más fácil satisfacer, a un cliente que se expresa o a uno que no? Justifica tu respuesta.
5. ¿Qué utilidad supone para una empresa la información que maneja su departamento de atención al cliente?
6. Enumera los cauces a disposición de una empresa para facilitar que su clientela pueda expresar su grado de satisfacción con el servicio recibido.

Se conoce la estructura y presentación de una reclamación

7. ¿Son las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas? Justifica tu respuesta.
 - a) Una reclamación siempre solicita una compensación.
 - b) Es obligatorio que la empresa utilice un modelo de reclamación establecido por la Administración.
 - c) Una reclamación debe ser presentada obligatoriamente por el reclamante en un registro de cualquier Administración pública.
 - d) Si la empresa reclamada firma la hoja de reclamaciones significa que está de acuerdo con lo que se cuenta en ella.
8. Realice un esquema donde queden reflejados los distintos canales a disposición del cliente para presentar una hoja de reclamaciones.
9. El pasado día 7 de enero José Luis acudió a un centro comercial a devolver un jersey que le habían regalado sus padres. Con el tique de compra en la mano, acudió al stand de atención al cliente. La respuesta que obtuvo fue que ese producto no podía ser devuelto, ya que en el momento de ser comprado estaba de liquidación y ese tipo de artículos no podían devolverse. Busca en Internet el modelo de hoja de reclamación oficial aplicable en tu comunidad autónoma y refleja en ella la situación anteriormente descrita. Los datos no reflejados en el enunciado puedes incorporarlos tú.

Se desarrolla un tratamiento y gestión documental adecuados de reclamaciones

10. ¿Son las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas? Justifica tu respuesta.

- a) Las hojas de reclamaciones no deben estar visibles para los consumidores. Así se reduce el número de quejas y se aumenta la calidad del servicio prestado.
- b) El reclamante debe tener a su disposición información actualizada en todo momento sobre la tramitación de la reclamación.
- c) La empresa no tiene la obligación de comunicar al reclamante el haber recibido una reclamación.
- d) Lo primero que se hace al gestionar una reclamación es buscar al culpable.
- e) La reclamación se cierra en el momento en que se comunica la solución al reclamante, sea esta de su agrado o no.
- f) La empresa debe informar al reclamante de las alternativas legales de que dispone para reclamar.



11. Miguel acudió a devolver un centro de planchado que compró en unos grandes almacenes hace diez días. La respuesta dada por el establecimiento es que le devolvía el dinero, pero no al precio al cual lo compró, sino al cual estaba en ese momento. Miguel cree que eso es injusto y se plantea pedir una hoja de reclamaciones, pero no sabe qué tendría que hacer con ella una vez cumplimentada. Explica qué actuaciones debería llevar a cabo Miguel si se decidiera a hacerlo.
12. Basándote en la norma ISO 10002:2004, aplica los principios básicos de gestión de reclamaciones al procedimiento establecido para gestionarlas en una compañía de telecomunicaciones.
13. Aplica los principios básicos de gestión de anomalías al caso de un cliente que quiere presentar una reclamación a una compañía de gas, a causa de una facturación errónea en sus servicios.
14. ¿Qué pasos debería seguir la compañía de gas si desea realizar una adecuada gestión de la reclamación que el cliente de la actividad anterior le ha presentado?

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

15. ¿Qué mecanismos tiene a su disposición una empresa para establecer mecanismos de mejora continua al sistema de tratamiento de reclamaciones?

Se utilizan adecuadamente la comunicación verbal y no verbal al gestionar reclamaciones presenciales

16. Explica el procedimiento que se debe seguir para tratar con calidad a un cliente de un restaurante que comunica al gerente del mismo su descontento con la tardanza del servicio prestado por los camareros.
17. ¿Por qué es tan importante el lenguaje no verbal al atender presencialmente a un cliente insatisfecho? Investiga algunas de las técnicas de expresión no verbal más utilizadas en este tipo de situaciones.
18. Utilizando un ejemplo, establece la importancia que la asertividad, la empatía y la escucha activa tienen para la gestión de reclamaciones presenciales.



19. Simulad por parejas la atención presencial que debería recibir un cliente que se presenta muy enfadado en la zapatería donde compró hace menos de una semana unas botas de montaña. Comenta que solo las ha usado un par de veces y a una de ellas se le ha saltado una costura en la suela.

Se aplican el estilo y los métodos más adecuados a cada conflicto, buscando soluciones sin agresividad ni ruptura de la comunicación.

20. Determina a qué estilo de negociación corresponden las siguientes formas de actuación:
- a) La forma de actuar del negociador es evitar el conflicto a toda costa.

b) El negociador muestra un alto interés, tanto por los objetivos ajenos como por los propios.

c) El negociador asume una postura de sacrificio, buscando no dañar la relación.

d) El fin último del negociador es vencer en el conflicto, independientemente del coste.

21. Marcos tiene una panadería que provee de pan a La Parrilla, S. A., cadena de restaurantes con más de cincuenta establecimientos en el territorio nacional.

En la negociación del contrato de suministro del próximo año, el director gerente de La Parrilla, S. A., quiere reducir los precios del servicio que reciben en una media del 10%.

Describe qué debería tener en cuenta Marcos antes de negociar, así como las técnicas de negociación que podría utilizar en dicha reunión.

22. Simulad por parejas una situación negociadora en la que el dueño de una cadena de supermercados desea renovar el equipamiento frigorífico de todos sus establecimientos. El proveedor de dicho equipamiento le presenta un presupuesto de 2.000.000 €, pero el cliente desea rebajarlo en al menos un 15-20%. Para ello, aplicad algunas de las técnicas de negociación estudiadas.

Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor, aplicando la normativa en materia de consumo.

23. ¿Puede una empresa vender un producto sin informar a su cliente de las normas básicas de uso del mismo? Justifica tu respuesta.

24. Busca información acerca de las funciones principales de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y de la Conferencia Sectorial de Consumo.

25. Define qué entendemos por una asociación de consumidores y usuarios. ¿Cuáles son sus principales funciones?

26. Busca información en Internet sobre la intoxicación producida en 1981 a causa del consumo de aceite de colza adulterado. ¿Cómo se produjo? ¿Qué empresas fueron consideradas responsables de la intoxicación? ¿Cómo se indemnizó a las víctimas?

27. Realiza un esquema resumen en el cual se reflejen las distintas normativas aplicables en materia de consumo dentro de tu comunidad autónoma, aclarando el organismo encargado de su desarrollo.

28. ¿Qué actuaciones puede desarrollar un ayuntamiento en materia de consumo? Busca algún ejemplo en la página web del tuyo.